

第三章 环境管理的政策方法

——讲述，重点掌握



本部分内容

第一节 命令型和控制型的政策方法

第二节 经济型和激励型的政策方法

第三节 鼓励型和自愿型的政策方法



本章学习重点：

我国环境法律体系的组成；

环境管理的政策方法分类；

我国的环境责任原则及环境法律责任的类型；

环境教育手段的内容、形式及中国环境教育存在的问题；

环境管理经济手段中收费制度的主要表现形式；

环境信息公开的方式及其特点；

资源环境与经济核算。

环境损害行政处罚适用原则；

我国环境行政执法存在的问题及原因。



环境管理的政策方法 ★★

- 主要指政府将各种法律、法规、政策、制度、规则、规范、标准，作为环境管理的工具和手段，
- 去调整、控制、引导人类社会各个主体作用于环境的行为，达到环境管理目标的方法。



环境管理政策的分类

类型	政府	企业	公众及非政府组织
命令型和控制型	法律手段 行政手段 强制性环境标准		
经济型和激励型	经济手段 指导性环境标准 环境科学技术	企业绿色技术创新 企业可持续性经营 企业节约资源和能源	
鼓励型和自愿型	政府环境信息公开 政府环境绩效评估	ISO14000环境管理体系 企业环境信息公开 企业环境绩效评估	公众自我管理 节约资源和能源 绿色社区、住宅

第一节 命令型和控制型的政策方法





一、行政手段：

（一）行政手段的内涵

- 主要指国家和地方各级行政管理机关，根据国家行政法规所赋予的组织和指挥权力，制定方针、政策，建立法规、颁布标准，进行协调监督，对环境资源保护工作事实行政决策和管理。

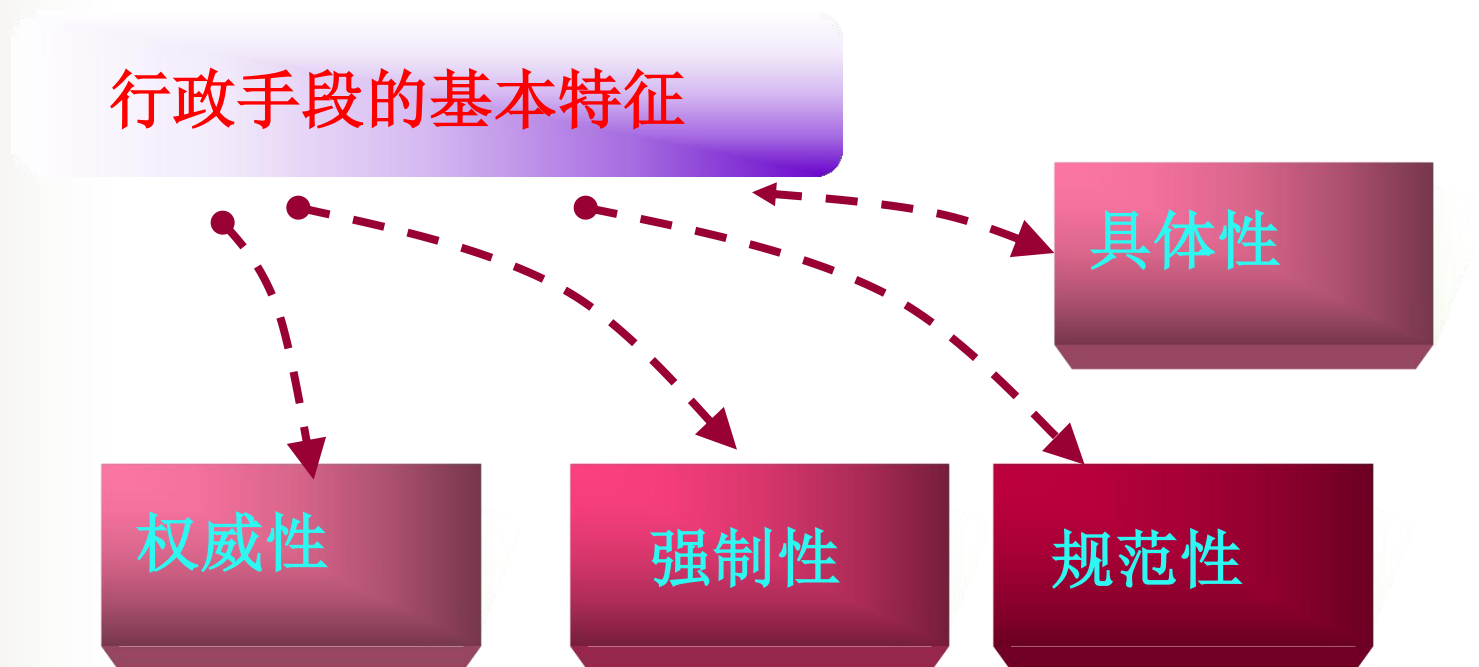


主要内容包括：

- ◆ 环境管理部门定期或不定期地向同级政府机关报告本地区的环境保护工作情况，对贯彻国家有关环境保护方针、政策提出具体意见和建议；
- ◆ 组织制定国家和地方的环境保护政策、工作计划和环境规划，并把这些计划和规划报请政府审批，使之具有行政法规效力；
- ◆ 运用行政权力对某些区域采取特定措施，如划分自然保护区，重点污染防治区，环境保护特区等；
- ◆ 对一些污染严重的工业、交通、企业要求限期治理，甚至勒令其关、停、并、转、迁；——区域限批

- 
- ◆ **当前开展的“环保督察”**——中央环保督察自2016年1月开始。将建立省级环保督察体系，实现国家督省、省督市县的中央和省两级督察体制机制，发挥督察联动效应。
 - ◆ **对易产生污染的工程设施和项目，采取行政制约的方法，**如审批开发建设项目的环境影响评价书，审批新建、扩建、改建项目的“三同时”设计方案，发放与环境保护有关的各种许可证，审批有毒有害化学品的生产、进口和使用；
 - ◆ **管理珍稀动植物物种及其产品的出口、贸易事宜；**
 - ◆ **对重点城市、地区、水域的防治工作给予必要的资金或技术帮助等。**

（二）行政手段的基本特征





（三）行政手段的主要具体内容

手段	内容
环境标准	污染物排放标准；环境质量标准；技术标准
行政审批或许可证	行政审批或许可证
环境监测	监测系统的质量保证；记录保存；环境报告
处罚	逐步加重的处罚措施：警告、限期治理、罚款、暂时停业和关闭等
环境影响评价	环境影响评价报告表；报告书；现场评价
其他手段	环境、资源损害赔偿责任；保障赔偿；执行保证金



1、环境损害行政处罚适用原则

- 💡 处罚法定原则
- 💡 处罚及时性原则
- 💡 处罚适当性原则
- 💡 一事不再罚原则
- 💡 无过错不受罚原则
- 💡 公正、公开原则





1、环境损害行政处罚适用原则

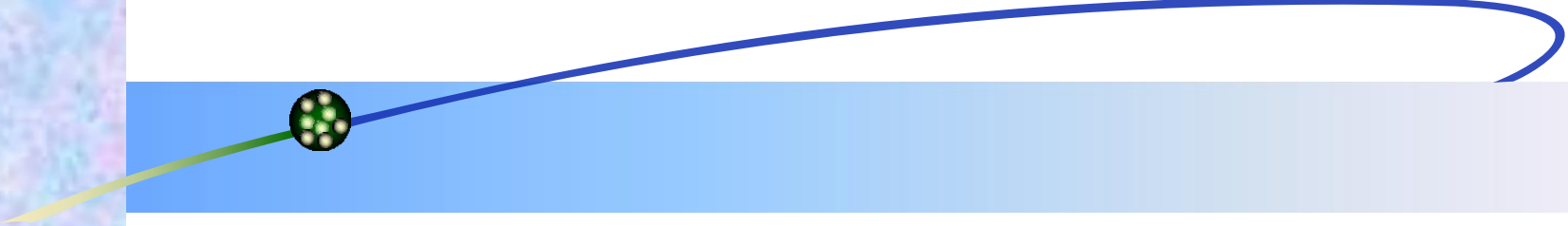
(1) 处罚法定原则（依据法定、对象法定、主体法定、程序法定）

(2) 处罚及时性原则 是指经过充分调查，对认定应给与行政处罚的违法行为，应尽快给与行政处罚。

处罚的及时性之所以成为行政处罚适用的一个基本准则，是因为：

- a. 效率原则的要求；
- b. 环境损害行为特殊性的要求；
- c. 行政处罚目的性要求。

(3) 处罚适当性原则



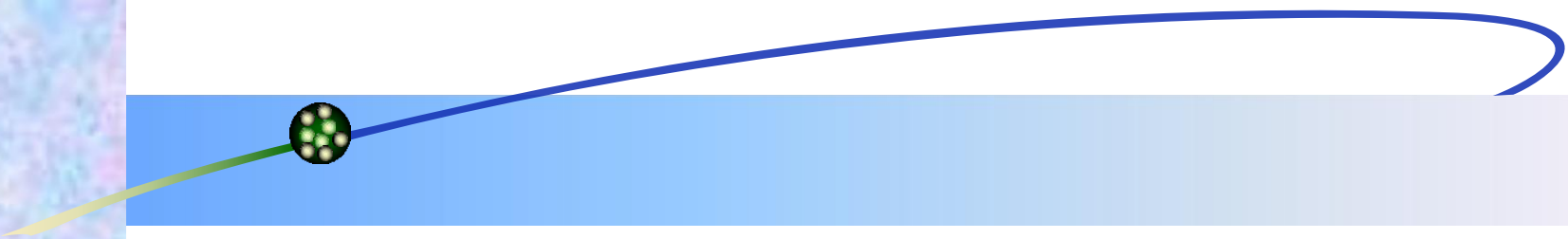
(4) 一事不再罚原则 是指对同一个违法行为，只能给予一次行政处罚，而不能就某一违法行为反复给予数次处罚。

问题：

如某工厂未建设环保设施即投入生产使用，环保部门依法责令其停止生产使用，并处以了罚款。但此后工厂一直没有停产，而且，排放污染物超过了国家标准。在这种情况下，环保部门能否再给予其行政处罚？)

两种不同的意见：

- 一种认为，依据一事不再罚的原则，环保部门不能再给予其新的行政处罚，而只能是申请人民法院强制执行。
- 另一种意见认为，工厂属两次不同的违法行为，环保部门可以再给予其新的行政处罚，与一事不再罚的原则并无冲突。

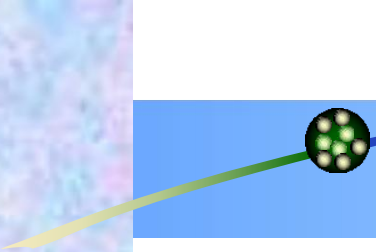


(5) 无过错不受罚原则

在环境损害的行政处罚中，只要行为人主观上没有过错，即使造成了严重的环境损害后果，也不能对其施以行政处罚。这是因为，行政处罚法带有惩罚性，其目的是为了通过对违法行为的处罚使其以后不再重犯，所以强调主观上必须有过错，如果行为人主观上既无故意，也无过失，则不构成行政上的违法。??

(6) 公正、公开原则

指执法部门在对当事人提起行政处罚程序，确认其承担行政责任的要件和情节，实施行政执法时，必须客观、平等、不偏不倚、不隐瞒。



2、环境行政执法

环境执法是指对环境保护法规的贯彻实施，其中包括**环境行政执法**、**环境仲裁执法**和**环境司法执行**。由于种种原因，我国目前仍以**环境行政执法**为主。

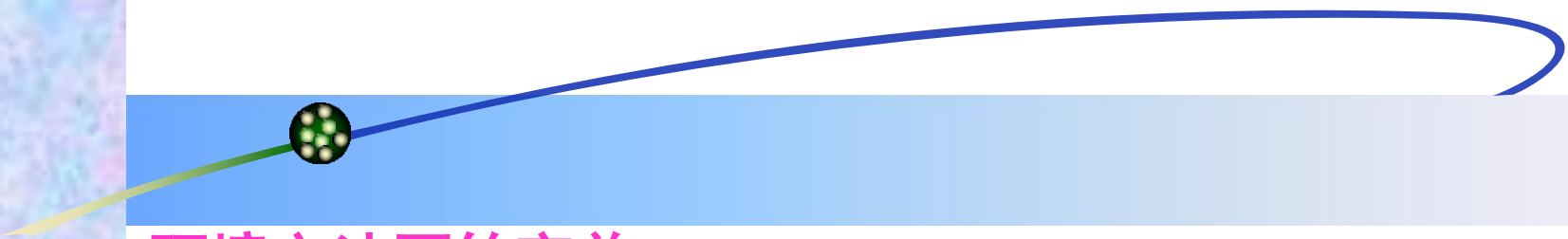


我国环境行政执法存在的问题及原因：

就全国的环境行政执法总体而言，仍然存在着严重的有法不依、有法难依、执法不严、违法不究、以言代法、以权代法、以罚代刑等现象。环境行政执法难、执法软、执法无力等现象更是各地普遍存在的问题。

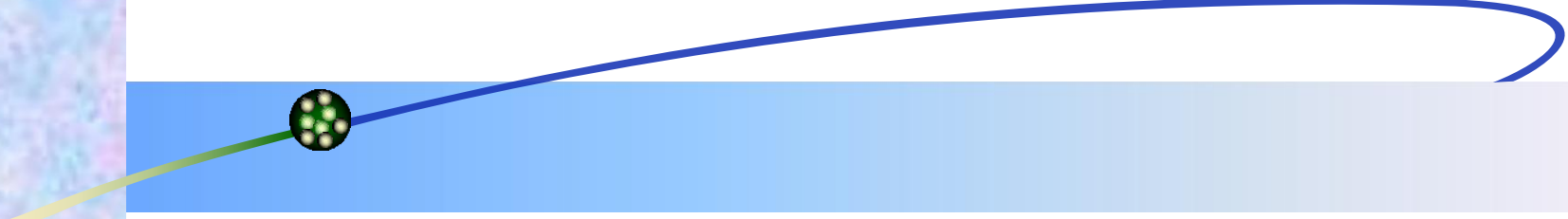
- 环境立法不够完善；
- 环境执法不力；
- 环境行政执法力量薄弱；
- 环境行政执法不严；
- 环境行政执法监督机制不健全。





1、环境立法不够完善

- (1) **立法上仍有空白**（如对有毒有害化学品、放射性环境管理等方面缺乏全面系统的法律规定。在自然资源和生态环境保护方面的法律空白更多，如沙漠化防治、生物多样性保护、气候变化等方面还没有制定出国家法律）
- (2) **法律、法规、规章之间不够协调**（包括基本法与单行法、单行法与实施细则、国家法与地方法以及环境法与其他相关法之间）
- (3) **现行环境法律与加大执法力度相脱节**（如对某些违法行为的处罚力度不够，罚款数额过低，罚款幅度过大，难以准确把握自由裁量权等）
- (4) **立法体系不配套**（首先是国家现行的环境法律、法规不够配套，有的单行法尚无实施的细则和相应的环境标准。其次是地方环境立法不成体系，发展明显滞后，立法内容上照搬国家的多，创新的少，特别是对当地突出的某些环境问题，也未在地方立法中做出相应的规定）



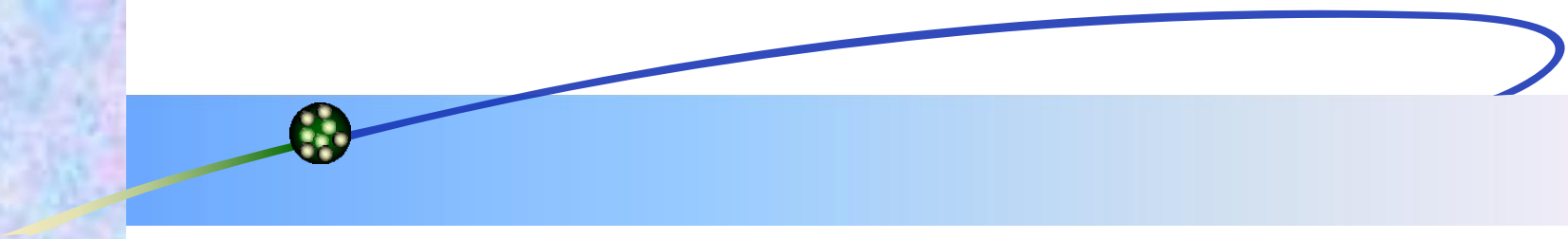
2、环境执法不力

(1) 独立环保机构的缺乏

(2) **环境管理失控**（企业在转化经营机制过程中，经营自主权的到了扩大，拥有了建设项目自主权，从而出现了多头审批项目、项目审批程序混乱以及环境管理失控的现象）

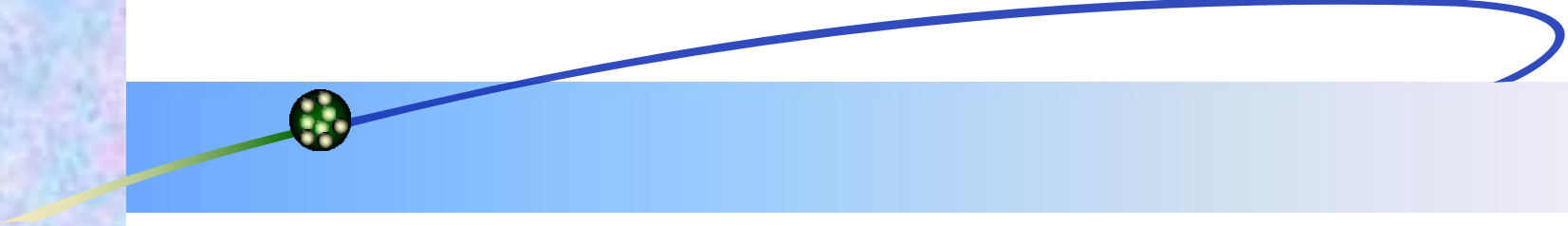
(3) **企业家的双重身份影响环境行政执法**（目前一些企业家的双重身份对环境行政执法形成新的阻力，使环保部门难以对这些企业家所领导的企业行使有效的行政执法监督权）

(4) **各环境行政执法部门之间以及执法部门内部职责不清**（首先，各执法部门之间职责不够明确，存在执法交叉冲突现象。其次，是部门内部职责划分不够清楚，上下级之间“各自为政”给执法带来麻烦。）



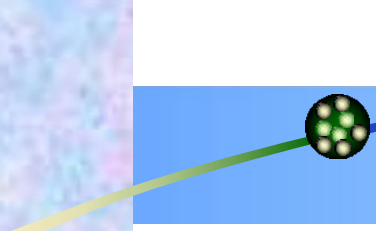
3、环境行政执法力量薄弱

- (1) 环境行政执法机构不健全（突出问题是县级环保机构及执法队伍力量的薄弱。如许多县尚未建立环境执法机构，还有些县根本就没有专职的执法人员）
- (2) 执法人员业务素质有待提高（管理队伍中相当一部分缺乏环境法律专业知识，或者不具备环境专业技术知识，缺乏环境管理经验，故常出现不明职权，越权行政或执法不到位；缺乏法律知识，违反法定程序；忽视取证，执法不规范等。还有些执法人员缺乏应有的职业道德，执法态度不够严谨，搞钱、权交易，执法时出现严重的失职、渎职行为等）
- (3) 执法手段落后



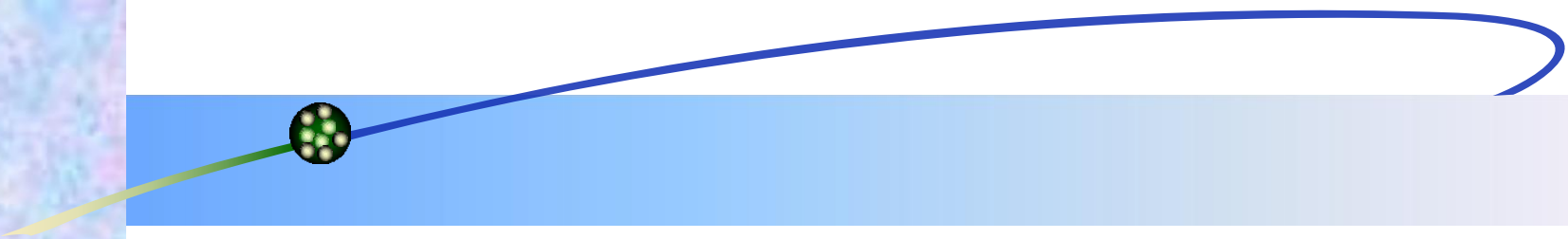
4、环境行政执法不严

- (1) **行政干预导致的环境执法不严**（由于一些地方领导长期以来形成了一种重经济、轻环保的观念，因而执法常受到来自上级行政领导的干扰）
- (2) **污染企业有恃无恐**（一些企业和个人环境法制观念淡薄，视环境保护为软法，认为违反环境法无关紧要，是不会犯罪、坐牢的。有些企业认为自己是当地的创税大户，既是对环境造成再大的污染，也不会受到法律的制裁，因此，污染起来常常有恃无恐）
- (3) **放弃职权以调代罚**（有的执法人员在处理污染纠纷时为了尽快达到息事宁人的目的，往往只侧重于促使纠纷的解决，而忽视了对造成环境污染企业的行政责任的追究，不知不觉放弃了行政权力）



5、环境行政执法监督机制不健全

- (1) **环境执法监督工作的疏漏**（绝大多数县级环保部门没设专门法制管理机构或专职人员，这就难以正常开展对日常环境执法或的指导与监督，造成了基层环境执法监督工作的一大漏洞。省、市一级环保部门虽然设置了法制管理机构或专职人员，但对如何建立有效的执法监督机制重视和研究得很不够，对内部具体行政执法行为的指导与监督的作用，也没能得到充分发挥）
- (2) **“查处分离”制度的缺乏**（即由同一执法机构的同一办案人员既负责案件的调查工作又负责作出或提出处罚决定。这种“查处一条龙”，无监督制约的执法行为，不仅难以保证处罚决定的合法性和公正性）
- (3) **多数案件缺乏制约和监督**



加强和完善环境行政执法的对策：

- (1) 加快建立与社会主义市场经济体制相适应的较完善的环境法体系；
- (2) 加强环境行政执法的队伍建设和能力建设；
- (3) 建立有效的执法监督机制；
- (4) 加大执法力度；
- (5) 加强环境法制宣传。

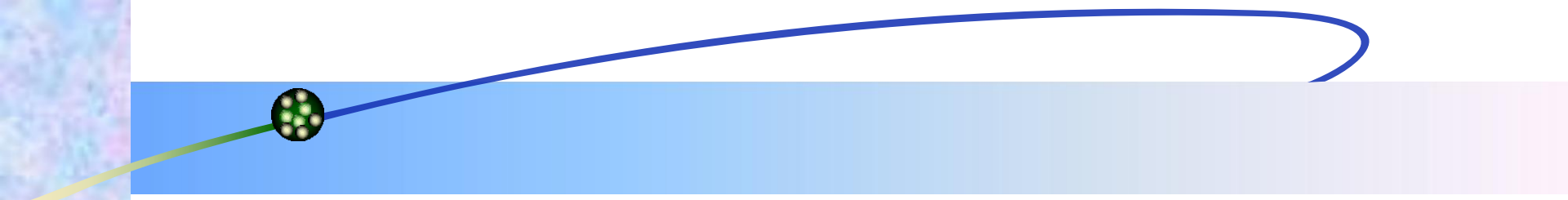




案例1：

某擅自建设的村办小型化工厂，因其设备零件选材不符合安全要求，维修人员在违章检修时，阀门断裂，大量的有毒有害气体外泄，导致厂外下风向处15位居民出现中毒症状，120多亩农作物遭受不同程度损害，直接经济损失2万多元。当地政府、劳动、环保部门共同调查后，劳动部门避开环保部门先行以安全事故为由对该厂处以一万元罚款。该厂因事故重大，自觉理亏，没有对此申请行政复议，也未提起行政诉讼。当环保部门得知劳动部门处罚后，未再实施环境行政处罚。

本案事故时安全事故还是环境污染事故？劳动部门处罚是否正确？环保部门是否拥有处罚权？请分析判断。



本事故是安全事故还是环境污染事故，劳动部门处罚是否合理，环保部门是否拥有处罚权，事后引起了人们的争议，存在以下三种意见：

- 1、基于本案为安全事故的性质，应由劳动部门处罚，本着“一事不再罚”原则，环保部门失去处罚权。**
- 2、劳动部门可以基于安全事故处罚，环保部门也有权基于环境事故予以处罚。理由是：**

《行政处罚法》第24条“一事不再罚”是指同一类行政执法部门不能先后多次处罚同一违法行为，对不同类型行政执法部门依据不同法律对同一违法行为进行处罚则不适用。

- 3、劳动部门的处罚是完全错误的，劳动部门无权处理这一事故，本案应由环保部门单独处罚。**

这是一起**环境污染事故**，而非安全事故。

根据《劳动法》第57条规定，企业在生产经营过程中必须为劳动者提供安全的生产设备及劳动安全设施及用品，以防发生安全事故。

可见，安全事故是针对企业的生产安全，劳动者的生命、财产安全而言的。如果事故主要导致企业生产中断，劳动者生命和财产安全遭到危害，则应按**安全事故**对待。若事故虽是企业设备损坏或操作不当造成的，但事故的主要危害是经由水、气、渣、声等污染物排放导致企业外环境中的生命、财产遭受危害或损失的，则应是**环境污染事故**。本案中事故显然属后者，况且，该村办企业未经环保部门批准擅建企业，存在先期环保违法行为，因此，本案只属于环保事故，理应由环保部门根据《大气污染防治法》第41条的规定对该企业“责令停止生产”、“可以并处罚款”。



案例2：餐厅排放油烟污染环境如何承担责任？

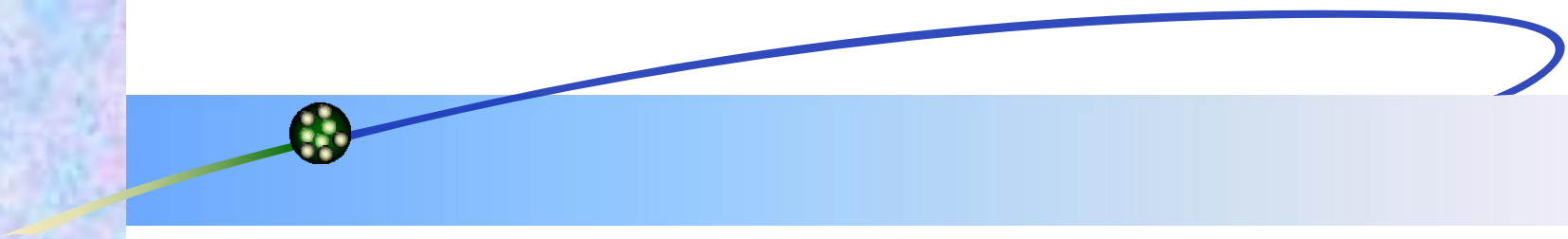
【案情】

杨蓉住在二楼，一楼是一家餐厅。该餐厅每天排放大量的油烟，致使杨蓉家在炎热的夏天也无法开窗通风。更为严重的是，杨蓉安装在二楼外墙的空调散热机，由于长期被油烟熏，已无法正常使用。杨蓉多次找餐厅协商，没有结果，于是向环保局投诉，要求其进行处理。

经环保局监测，该餐厅油烟排放未超过国家标准。经杨蓉要求，环保局对餐厅造成杨蓉空调无法正常使用一事进行调解。餐厅认为其排放的油烟未超过国家标准，不存在违法行为，不应承担杨蓉的经济损失。调解不成，环保局作出餐厅赔偿杨蓉3000元经济损失的处理决定。餐厅不服，认为环保局处理不当，于是以环保局为被告向法院提起行政诉讼，要求撤销环保局的处理决定。

【问题】

1. 餐厅不予赔偿的理由是否成立？为什么？
2. 法院是否受理此案？



【分析】

1. **餐厅不予赔偿的理由不成立。**按照我国法律的有关规定, 环境污染损害赔偿实行**无过错责任**, 不以违法为前提。也就是说, **即使排放污染物未超过规定的标准, 只要造成损害事实, 也应承担民事赔偿责任**。本案中, 餐厅实施了排放油烟污染环境的行为, 并造成了杨蓉的空调机无法正常使用的损害事实, 且在排污行为与损害事实之间存在因果关系, 构成了无过错责任的条件。因此, 餐厅应承担杨蓉的经济损失。
2. **法院应驳回餐厅的起诉。**因为在环境民事纠纷案件中, 环保局应当事人的请求, 对当事人之间因一方污染环境的行为而造成另一方财产损失或人身损害的赔偿纠纷进行处理时, 其地位只是第三人的身份, 处于调解人地位, 并不代表国家履行行政管理的职责。其作出的处理决定, 也不具有强制力。因此, **如当事人不服环保局对环境民事赔偿纠纷作出的处理决定, 不能以环保局为被告提起行政诉讼, 而只能以对方当事人为被告提起民事赔偿诉讼。**



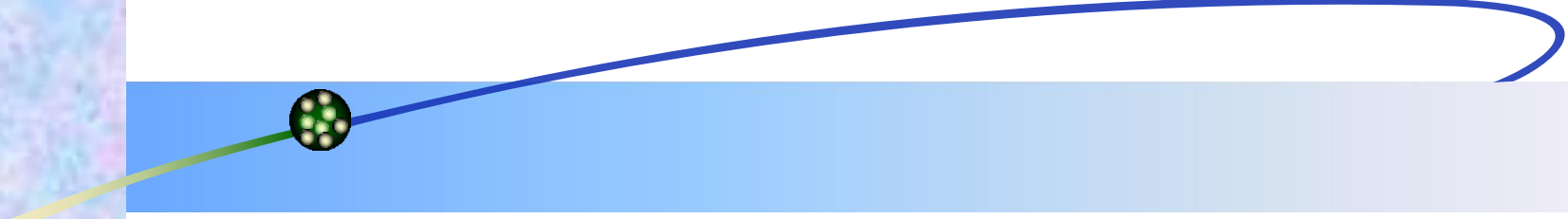
案例3：两家企业是否应承担 responsibility？

【案情】

天原化工厂和重庆造纸厂分别位于同一条河的两岸，都向该河排放废水。由于两厂排放的工业废水都是经过净化处理的，所以，对该河没有危害。某年夏季当地降雨少，河水水位下降，使得河水的净化能力明显减弱，为此，市环境保护局曾提醒过两家企业，要他们采取妥善的措施。当年7月23日，张某引河水入鱼塘养鱼。由于河水流量不足，致合不能充分稀释的两厂排放的废水含量过高，造成大量鱼和鱼苗死亡直接经济损失达13万元之多，为此，张某向市环境保护局反映，要求化工厂和造纸厂对其经济损失负责，

【问题】

1. 两家企业应当对这起污染损害事件负责吗？依据是什么？
2. 环境保护局对本案中的两家企业分别给予了罚款5000元的行政处罚，你认为环境保护局作法正确吗？

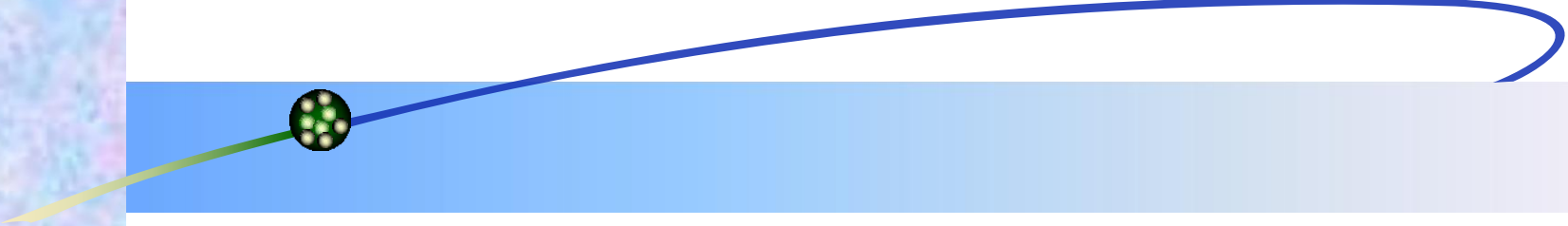


【分析】

1. 两家企业应当对这起污染事件负责，因为：

- 环境民事的承担不以行为的违法性为必要前提，同时还实行无过错责任制，所以两家企业都无违法排污行为，主观上也无过错，仍负有对环境损害的赔偿责任。
- 并且，环境保护法和水污染防治法都规定：由不可抗力造成环境污染事故的，排污单位必须是在采取合理措施后，仍不能避免损害时，才能免除责任，所以，本案中两企业排污行为造成的环境污染事故，虽然是因为降雨少引起河水净化力减弱的自然原因及废水化学反应造成二次污染的不可预见而致，但是两单位没有采取积极有效的预防措施，因此，仍应当负有损害赔偿的责任。

综上两点，本案两家企业应对环境损害事故负有完全的赔偿责任，赔偿张某因环境污染事故而受到的13万元损失。



2. 市环境保护局对两家企业作出的行政处罚的决定是错误的，因为环境行政责任的承担必须具有**违法行为**和**主观过错**的要件，本案两家企业排放经过处理的工业废水，其行为不违反法律规定，环境污染事故不是生产过程和生产管理中产生的，**所以，两家企业对环境污染的发生无主观过错，又没有环境违法行为，故不能追究两家企业的行政责任。**



二、法律手段：

(一) 法律手段的基本内涵

- 是环境管理的强制性手段。
- 依法管理环境是控制并消除污染，保障自然资源合理利用，并维护生态平衡的重要

•环境立法

将国家对环境保护的要求、作法，全部以法律形式固定下来，强制执行。



二、法律手段：

1. 法律手段的基本内涵

- 是环境管理的强制性手段。
- 依法管理环境是控制并消除污染，保障自然资源合理利用，并维护生态平衡的重要。

• 环境立法

将国家对环境保护的要求、作法，全部以法律形式固定下来，强制执行。



• 环境执法

- 环境管理部门与司法部门之间的协调配合。
- 对违反环境保护法律的犯罪行为进行斗争，协助仲裁；按照环境法规、环境标准来处理环境污染和环境破坏问题，对严重污染和破坏环境的行为提起公诉，甚至追究法律责任；也可依据环境法规对危害人民健康、财产，污染和破坏环境的个人或单位给予批评、警告、罚款或责令赔偿损失等。

2. 法律手段的基本特征

法律产生要由国家的最高权力机构制定或认可。

法律是具有权利、义务内容的法律体系。

法律由国家强制力保证实施，且这种强制性是以国家暴力为后盾的。

3. 环境管理法律手段的基本内容

法律规范的构成

条件

行为规则

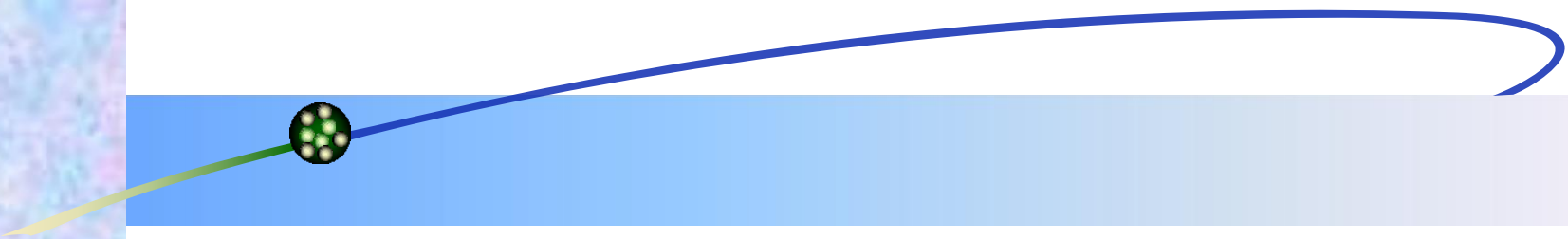
法律责任



环境法律责任

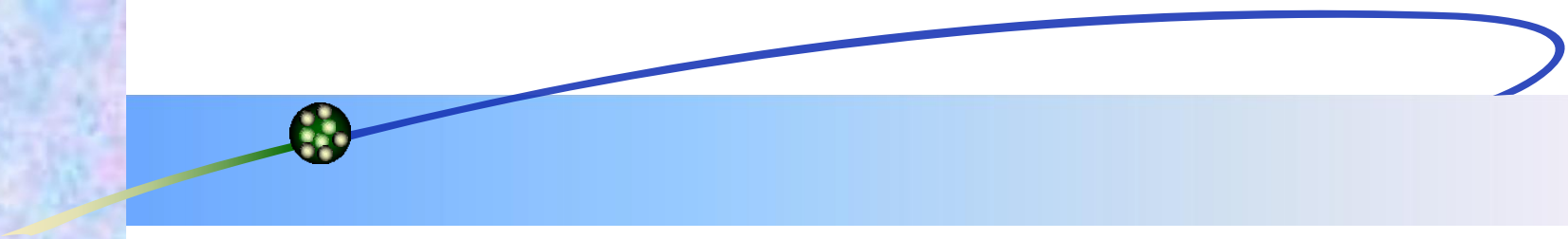
- ✎ 环境管理部门可依据环境法规对危害人民健康、财产、污染和破坏环境的个人和单位给予批评、警告、罚款或责令赔偿损失等。
- ✎ 环境管理部门要协助和配合司法部门对违反环境保护法律的犯罪行为进行斗争，协助仲裁；按照环境法规、环境标准来处理环境污染和环境破坏问题，对严重污染和破坏环境的行为提起公诉，甚至追究法律责任。
- ✎ 环境法律责任分类：环境行政责任、环境民事责任、环境刑事责任





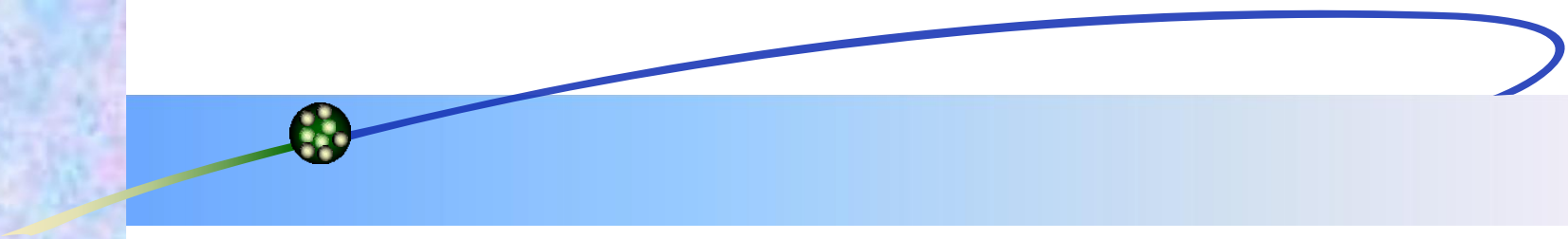
环境行政责任

- 是指违反环境法和国家行政法规中有关环境行政义务的规定者所应当承担的法律责任。
- 承担责任者既可能是企事业单位及其领导人员、直接责任人员，也可能是其他公民个人；既可能是中国的自然人、法人，也可能是外国的自然人、法人。
- 行为人构成环境侵权行为、承担**环境行政责任的要件**包括行为的违法性、损害结果、违法行为与损害结果之间具有因果关系、行为人主观上有过错4个方面。



环境民事责任

- 是指公民、法人因污染或破坏环境而侵害公共财产或他人人身权、财产权或合法环境权益所应当承担的民事方面的法律责任。
- 环境民事责任的特殊性在于，**不以过错为原则，实行无过错责任；不以违法性为必要前提，更加注重损害事实的客观性；**在因果关系的认定和举证责任的承担方面，放松了传统法律规定的要求。



环境刑事责任

- 是指行为人因违反环境法，造成或可能造成**严重的环境污染或生态破坏**，构成犯罪时，应当依法承担的以刑罚为处罚方式的法律后果。
- 构成环境犯罪是承担环境刑事责任的前提条件。与其他犯罪一样，构成环境犯罪、承担环境刑事责任的要件包括：**犯罪主体、犯罪的主观方面、犯罪客体和犯罪的客观方面。**



我国的环境责任原则包括以下内容：

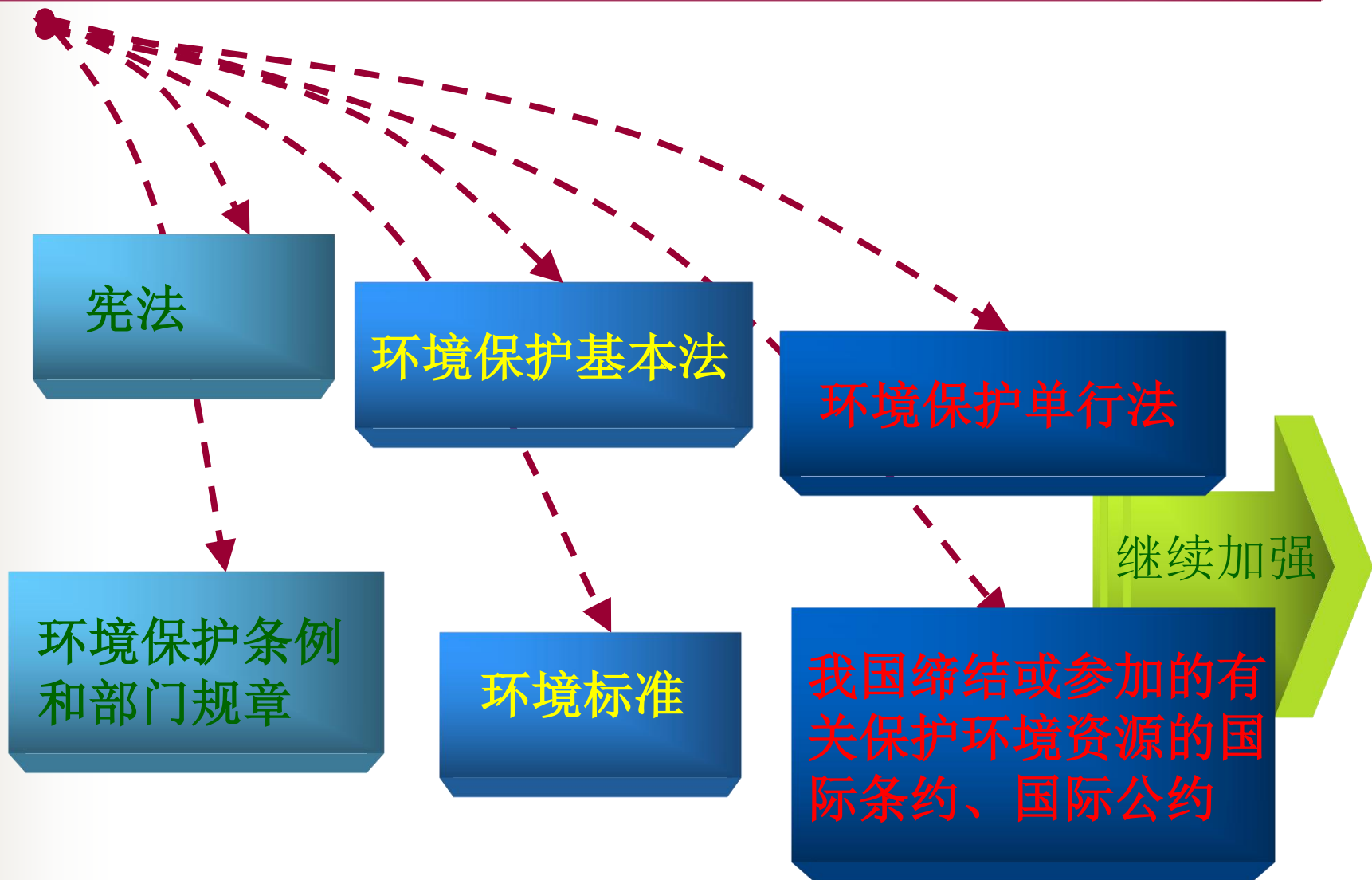
- (1) **污染者付费**，也称污染者负担，是指污染环境造成的损失和治理污染的费用应当由排污者承担，而不应该转嫁给国家或社会。
- (2) **利用者补偿**，又称谁利用谁补偿，是指开发利用环境资源者，应当按照国家有关规定承担经济补偿的责任。
- (3) **开发者保护**，亦称谁开发谁保护，是指有权开发利用环境资源者，同时承担保护环境资源的义务。
- (4) **破坏者恢复**，也称谁破坏谁恢复，是指造成环境资源破坏的单位和个人，——必须承担将受到破坏的环境资源予以恢复和整治的法律责任。



4.中国的资源环境保护法规体系

我国自80年代开始，从中央到地方颁布了一系列环境保护法律、法规。目前，已经形成了由国家宪法、环境保护基本法、环境资源单行法规和其他部门法中关于环境保护的法律规范等所著称的环境保护法体系。

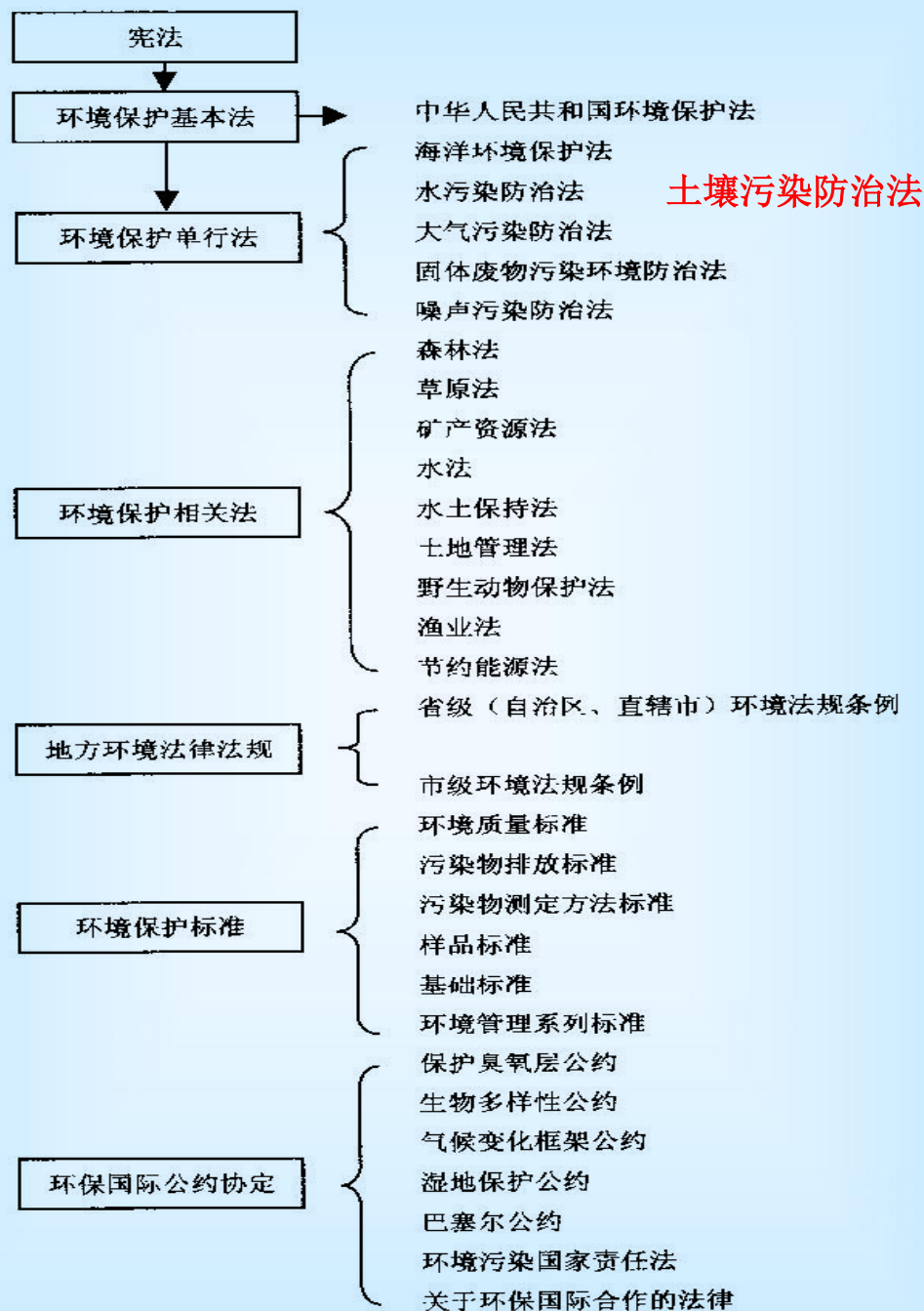
4. 中国的资源环境保护法规体系

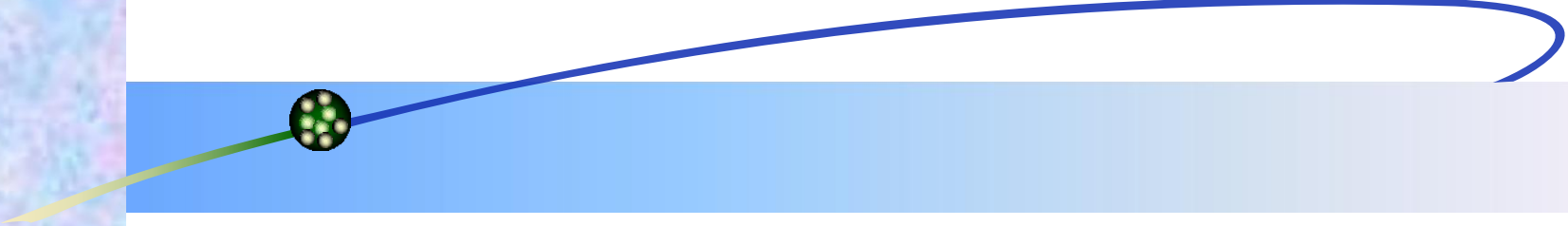




从法律的效力层级来看，
我国的国家级环境法体系
主要包括以下6个组成部分：

- ① 宪法
- ② 环境保护基本法
- ③ 环境资源单行法
- ④ 环境保护条例和部门规章
- ⑤ 环境标准
- ⑥ 我国缔结或参加的有关保护
环境资源的国际条约，国际
公约





① 宪法关于保护环境资源的规定

宪法关于保护环境资源的规定在整个环境法体系中具有最高法律地位和法律权威，为我国的环境保护活动和环境立法提供了指导原则和立法依据。

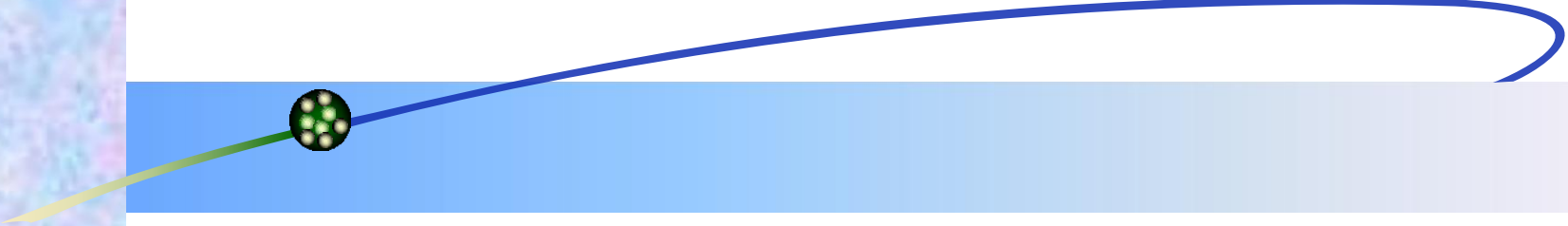
- 我国1982年颁布及2018年修订的宪法26条规定：**国家保护和改善生活环境和生态环境，防治污染和其他公害。**
- 这一规定是国家对环境保护的总政策，说明了环境保护是国家的一项基本职责。
- 此外，我国宪法第9条、第10条、第22条、第26条中对自然资源和一些重要的环境要素的所有权及其保护也做出了许多的规定。

② 环境保护基本法

环境保护基本法是对环境保护方面的重大问题作出规定和调整的综合性立法，在环境法体系中，具有仅次于宪法性规定的最高法律地位和效力。

✿ 我国在1979年制定了第一部综合性**环境基本法**《**环境保护法（试行）**》；

- 1989年颁布了《**环境保护法**》，这部新的综合性环境基本法在环境保护的重要问题上都做了相应的规定。
- 2014年新修订的《**环境保护法**》中，创新了生态文明和可持续发展环保理念，确立了环境保护为基本国策和基本原则等内容。完善了新的环境保护法律制度，明确了政府、企事业单位的责任。带动整个环保立法以及生态文明建设工作迈入一个崭新阶段。



③ 环境资源单行法

是针对某一特定的环境要素或特定的环境社会关系进行调整的专门性法律法规。

特点：量多面广，是环境法的主体部分。

构成：

- 环境保护单行法
- 资源保护单行法

(A) 环境保护单行法

目前，我国已颁布的环境保护单行法八部：

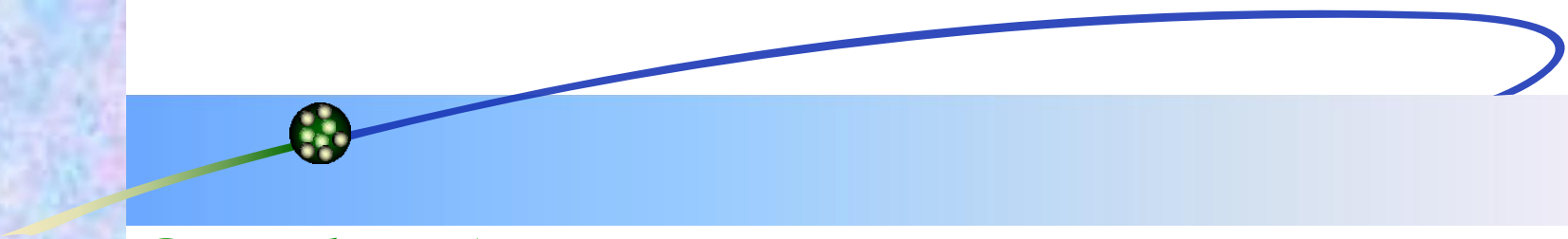
- (1) 1982年颁布的《海洋环境保护法》（1999年修订）
- (2) 1984年颁布的《水污染防治法》（1996年修订）
- (3) 1987年颁布的《大气污染防治法》（1995年、2004年两次修订）
- (4) 1995年颁布的《固体废物污染环境防治法》（2004年修订）
- (5) 1996年颁布的《环境噪声污染防治法》
- (6) 2002年颁布的《环境影响评价法》
- (7) 2003年颁布的《放射性污染防治法》
- (8) 2002年颁布的《清洁生产促进法》。

——《土壤污染防治法》（2018年8月31日颁布，2019年1月1日施行）

(B) 资源保护单行法

目前，我国已颁布的资源保护单行法可分为以下三类：

- (1) **土地利用规划法**：《城市规划法》、《村庄和乡镇规划建设管理条例》等。
- (2) **自然资源保护法**：《土地管理法》及其实施条例、《矿产资源法》及其实施细则、《水法》、《海域使用管理条例》、《森林法》及其实施细则、《草原法》、《渔业法》及其实施细则、《水产资源繁殖保护条例》、《基本农田保护条例》、《土地复垦规定》、《地质灾害防治条例》、《森林防火条例》、《草原防火条例》等。
- (3) **自然保护法**：《野生动物保护法》及其实施条例、《水土保持法》及其实施细则、《防沙治沙法》、《自然保护区条例》、《风景名胜区管理暂行条例》、《野生植物保护条例》、《城市绿化条例》等。



④ 环境标准

是由行政机关根据立法机关的授权而制定和颁发的，旨在控制环境污染、维护生态平衡和环境质量、保护人体健康和财产安全的各种法律性技术指标和规范的总称。

我国的环境标准由六类两级组成：

- 环境质量标准
- 污染物排放标准
- 环境保护基础标准
 - （在环境标准化工作范围内，对有指导意义的符号、代号、指南、程序、规范等所做的统一规定，它是制定其他环境标准的基础。）
- 环境方法标准
- 环境标准样品标准
- 环保仪器、设备标准

在级别上包括：国家级和地方级（实际上为省级）两级。

⑤其他部门法中有关法律规范及环境保护地方法规

在行政法、民法、刑法、经济法、劳动法等部门法中有关保护环境资源的法律规范，其内容较为庞杂。

💡 行政法

- 依照宪法原则而制定的并涉及环境管理范畴的行政法律，如《民法通则》、《农业法》、《企业法》、《乡镇企业法》、《对外贸易法》、《标准化法》、《行政处罚法》、《文物保护法》、《公共卫生法》、《食品卫生法》等。

💡 国家行政部门制定的各种环保法令、法规和条例

- 如《国务院关于结合技术改造防治工业污染的几项规定》、《国务院关于环境保护工作的决定》、《医疗废物管理条例》、《危险化学品安全管理条例》等。

💡 刑法

- 具体规定了12种破坏环境资源保护罪。



⑥ 我国缔结或参加的有关保护环境资源的国际条约、国际公约

为了协调世界各国的环境保护活动，保护自然资源和应付日趋严重的气候变暖、酸雨、臭氧层破坏、生物多样性锐减等全球性环境问题，于是产生了**国际环境法**。它是调整国家之间在开发、利用、保护和改善环境资源的活动中所产生的各种关系的有拘束力的原则、规则、规章、制度的总称。

- 我国积极开展环境外交，参与各项重大的国际环境事务，在国际环境与发展领域中发挥着越来越大的作用。
- 1980年以来，我国政府已签署并批准了37个国际环境保护公约，如保护臭氧层《维也纳公约》、《气候变化框架公约》、《生物多样性公约》等，并在全球、区域和双边环境合作中不断取得进展。
- 签署并批准的国际环境公约和协定，具有法律效力，负有相应的国际义务，因而也应归入我国环境法规的体系。

5. 我国环境法律制度概要

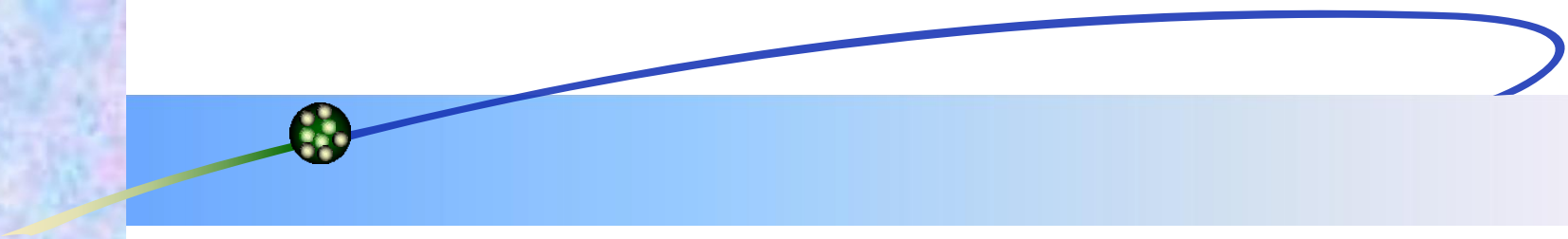
——自学为主

(一) 污染防治法律制度

(二) 自然资源保护法律制度

(三) 自然保护法律制度





(一) 环境污染防治法律制度

1. 大气污染防治立法
2. 水污染防治立法
3. 土壤污染防治立法 (2019年1月1日起施行)
4. 噪声污染防治立法:
5. 固体废物污染防治立法:
6. 有毒有害物质污染控制立法
7. 海洋污染防治立法

我国法律关于大气污染防治的管理体制简介

1、大气污染防治中各有关机构的职责

(1) 各级人民政府。《大气污染防治法》第2条、第8条、第9条，对各级人民政府在防治大气污染中的职责作了如下规定：

①国务院和地方各级人民政府必须将大气环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划，合理规划工业布局、加强防治大气污染的科学研究，采取防治大气污染的措施，保护和改善大气环境。

②国家采取有利于大气污染防治以及相关的综合利用活动的经济、技术政策和措施。在防治大气污染、保护和改善大气环境方面成绩显著的单位和个人，各级人民政府给予奖励。

③各级人民政府应当加强植树造林、城市绿化工作，改善大气环境质量。



(2) 各级监督管理机构的职责。《大气污染防治法》第3条以及其它单行法规对大气污染防治负有监督管理职能的机构及其职责作了如下规定：

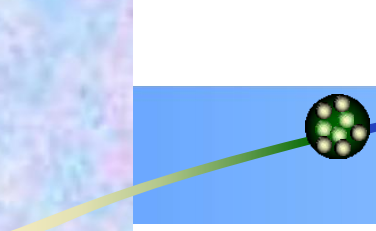
①各级人民政府环境保护部门是对大气污染防治实施统一监督管理的机关。有权对大气污染的责任单位或个人行使处罚权。

②各级公安机关根据《汽车排气污染监督管理办法》（1990年），对在用汽车排气污染防治实施监督管理；对抽检的车辆，其排气达不到国家规定排放标准的，按《道路交通管理条例》的规定给予处罚。

③各级交通部门的航政机关，对船舶大气污染防治实施监督管理。

④各级铁道行政主管部门，对铁路机车、铁路运输企业大气污染防治实施监督管理。

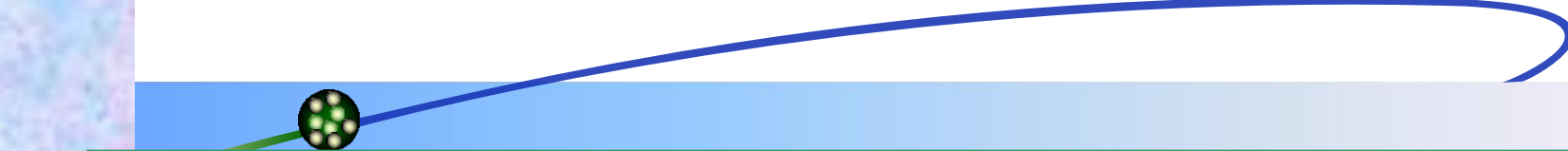
⑤各级渔业管理部门对渔业船舶排气和渔港港区大气污染防治实施监督管理。



(3) 排污单位及其在大气污染防治中的义务

排污单位是指在从事工业生产和生活过程中，向大气排放足以引起大气性质发生变化以及大气成分失衡从而造成大气污染有害物质的社会组织。

我国《大气污染防治法》第4条规定：“向大气排放污染物的单位，必须遵守国家有关规定，并采取防治污染的措施。”



案例1：电子厂超标排放二甲苯气、环保部门依法处罚

某台资电子公司主要从事变压器、整流器等电子元件产品的生产。生产工艺采用QV—239溶剂，造成二甲苯废气超标排放。

为降低二甲苯的排放浓度，改用F-11溶剂进行生产。同时所属特区环保局下属的环境监测站监测其废气排放量达标。

其后，环保局对其履行常规监测中，测得二甲苯超标，因此环保局对其征收二甲苯废气超标排污费。根据《福建省征收排污费实施办法》第8条，电子厂应缴纳二季度废气超标排污费10944元。



电子厂以环保局检测结果无效，应以监测站结果为准，且计算方法错误，提出行政复议申请。

经省环保局审查维持特区环保局的收费决定。

电子厂不服，向特区基层法院起诉。

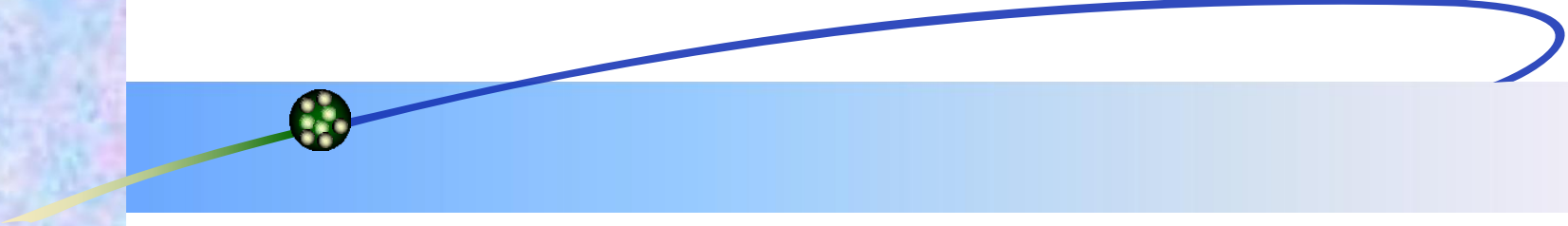
法院经审理，判决维持特区环保局的收费决定有效。判决后，电子厂未上诉。



事件评议：

对排污单位排放废气污染大气环境，环保部门作为综合性的监督管理部门，法律赋予其广泛的职权，包括调查权、决定权、警告、处罚权、审批权、行政建议权等。依法征收排污费，并作出环境行政处罚是其法定的职权，这是法定的、无可争议的。

但是环保部门本身所作的监测结果与环保部门下属单位监测结果在监测上出现时间、结果上的不一致，应如何处理，在法律上未作规定，这也成了本案处理涉及的关键事实。



一方面，监测站属于全国环境监测网的一个组成部门，其监测结果不但具有证据性且具有信息资料性，对其当然应当采信；

但另一方面，环保部门作为职能部门，享有经常的检查监督权，其中监测就是其方法和手段之一，因而其监测结果应当是有效的。

一般而言，由于环保部门是执法机关，而监测站是专业职能监测机构，故环保部门在执法时既可以依据监测站已监测的现成结果，也可以在检查时现场监测，而本案环保部门采取了后一办法，显然是法律许可的，因而是有效的。特区环保部门依职权进行监测检查，并依据该监测结果作出征收排污费的决定，是正确的。

案例2：排污单位理应排除恶臭危害

唐山市通达橡胶厂在生产过程中，因产生恶臭污染，严重影响附近居民的生活，1996年3月，被附近群众两度封堵大门，造成该厂无法生产。事后环保部门下属环境监测站监测橡胶厂单项废气排放未超标。但是臭气并非某一单项或几种成分，是多种低浓度成分的混合物，根据1993年我国发布的“恶臭污染物排放标准”中“恶臭浓度”测算，显然超标无疑。但监测站不具有“训臭员”，而橡胶厂也未委托具有“恶臭浓度监测”能力的单位去监测，致使监测结果为“未超标”。橡胶厂以未超标为保护伞，对厂内臭气发源地不加治理，导致恶臭气体不断外泄，终于酿成厂与周围居民的矛盾。

排污单位及其在大气污染防治中的义务

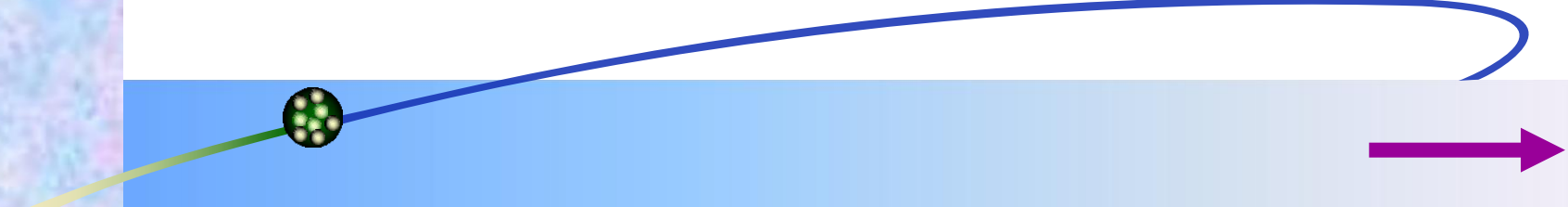


事件评议：

恶臭污染是可以用鼻子嗅出来的，凡有臭气存在，人就能感觉出来，即可证明有臭气污染存在。目前，臭气污染投诉，在城市近几年已呈上升趋势，已发展成为城市居民投诉中居第二位的投诉对象。

本案中恶臭存在是铁的事实，这一点就连橡胶厂的职工和领导也不得不承认，既然有恶臭的存在，说明厂方已造成了大气污染，就应当承担治理义务并赔偿由此给周围居民造成的损失。而绝不能以“未超标”为由对恶臭排放采取继续放任的态度。

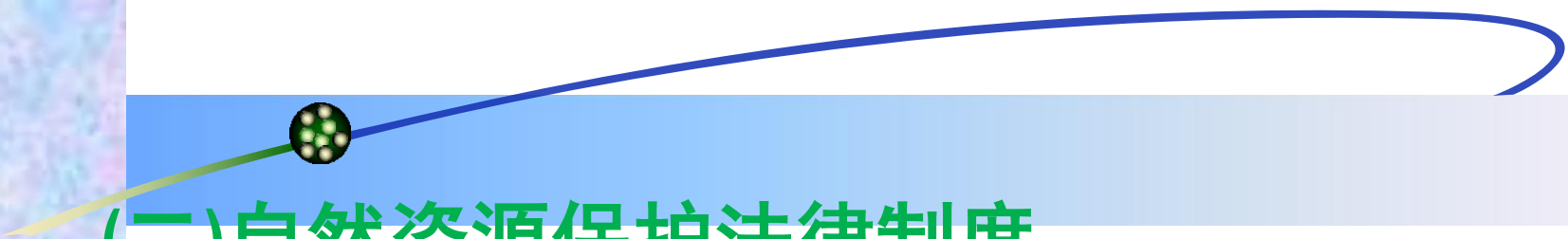
至于排臭是否超标，那不是个污染存在与否的问题，而是涉及到环保部门是否对橡胶厂征收超标排污费或给予何种环境行政处罚的问题，而并不能抵消橡胶厂本身应当负有的治污义务和赔偿义务。



2. 防治大气污染的监督管理制度

《大气污染防治法》第二章对防治大气污染的监督管理制度作了具体规定，它包括：

- “大气环境影响评价”制度与“三同时”制度（第10条）
- “大气排污申报登记”制度（第11条）
- “大气污染物排放标准与征收超标排污费”制度（第12条）
- “大气污染限期治理”制度（第13条、第14条）
- “落后设备淘汰”制度（第15条）
- “大气污染事故通报、报告和应急处理”制度（第16条）
- “大气污染现场检查”制度（第17条）
- “大气污染监测”制度（第18条）



(二)自然资源保护法律制度

1. 土地资源保护立法

《土地管理法》及其实施条例、《土壤复垦规定》、《基本农田保护条例》、《水土保持法》及其实施条例等。

2. 矿产资源保护立法

《矿产资源法》及其实施细则》、《矿产资源补偿费征收管理规定》以及《煤炭法》、《煤炭生产许可证管理办法》等。

3. 我国的水资源保护立法

4. 我国森林资源保护立法

5. 我国的草原资源保护立法

6. 我国的渔业资源保护立法



(三) 自然保护法律制度

1. 我国的生物多样性保护立法

《野生动物保护法》、《水生野生动物保护实施条例》、《水产资源繁殖保护条例》、《野生植物保护条例》等

2. 我国的水土保持和荒漠化防治立法

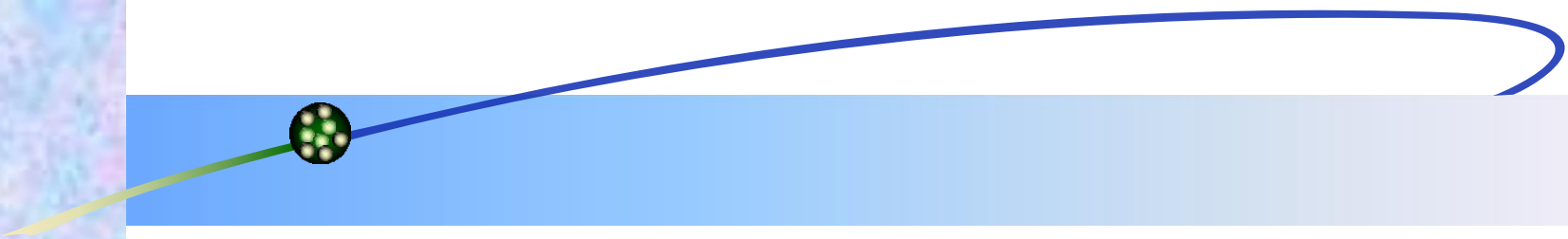
《水土保持法》及其实施条例。此外，《环境保护法》、《土地管理法》、《水法》、等也对水土保持和荒漠化防治作了相应规定。

3. 我国的自然保护区立法

《自然保护区条例》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》、《自然保护区土地管理办法》等。

4. 我国的风景区和文化遗迹地保护立法

《文物保护法》、《风景名胜区管理暂行条例》、《地质遗迹保护管理规定》等。《环境保护法》、《城市规划法》、《矿产资源法》等法律的相应规定。



本节重点内容：

1. 环境管理法律手段的含义及特征。
2. 环境法律责任的分类。
3. 我国环境保护法规体系的构成。
4. 了解我国的环境法律制度。
4. 环境管理行政手段的含义及特征。
5. 环境损害行政处罚适用原则
6. 我国环境行政执法存在的问题、原因及对策。
7. 根据本节的学习内容, 对相关环境案例能够进行初步的分析。

环境法律责任包括哪些？

- ☒ A 环境行政责任
- ☒ B 环境民事责任
- ☒ C 环境刑事责任
- ☐ D 环境行政处分

• 提交

我国环境保护法规体系的构成

- ☒ A 宪法
- ☒ B 环境保护基本法
- ☒ C 环境资源单行法
- ☒ D 其他部门法中关于环境保护的规定
- ☒ E 环境标准
- ☒ F 国际环境保护规范

第二节 经济型和激励型的政策方法





三、经济手段：

- **概念：**指利用价值规律，运用价格、成本、利润、税收、信贷、收费、罚款、补贴、押金、补偿费等货币或金融手段、经济杠杆，控制生产者在资源开发中的行为，以便限制损害环境的社会经济活动，奖励积极治污的单位，促进节约和合理利用资源，充分发挥 价值规律在环境管理的杠杆作用。

• 主要方法

- 环境保护补助金
- 征收排污费
- 罚款
- 对受害者赔偿损失
- 减免税收和奖励
- 开发、利用自然资源的征税制度
- 最新发展：环境税收、绿色信贷、
- 环境保险等新环境经济政策

经济手段的主要类型

手 段

内 容

明确产权

明确所有权：土地所有权、水权、矿权
明确使用权：许可证、特许权、开发权

建立市场

可交易的排污许可证；可交易的资源配额

税收手段

污染税；原料税和产品税；租金和资源税

收费手段

排污费；使用者收费；管理费；资源、生态、环境补偿费

财政手段

财政补贴；优惠贷款；环境基金

责任制度

环境、资源损害赔偿 responsibility；保障赔偿；执行保证金

押金制度

押金退款制度

发行债券

发行政府和企业债券

环境经济政策

排污权交易制度

收费制度

排污收费

使用者收费

生态环境补偿费

押金退款制度

财政政策

财政补贴

环境税

价格政策

金融政策

投资体制

融资渠道

环境与经济核算制度

- 
- **宏观管理的经济手段:**指国家运用价格、税收,信贷、保险等经济政策来引导和规范各种经济行为主体的微观经济活动,以满足环境保护要求,把微观经济活动纳入到国家宏观经济可持续发展的轨道上来的手段。
 - **微观管理的经济手段:**指行政机构运用征收排污费,污染赔款和罚款,押金制等经济措施来规范经济行为主体的经济活动,强化企业内部的环境管理,以防治污染和保护生态的手段。



经济手段的作用：

- ✿ 污染者可以选择最佳方法达到规定的环境标准
- ✿ 刺激作用
- ✿ 提供技术上和管理上的灵活性
- ✿ 为子孙后代保护环境和自然资源
- ✿ 增加财政收入



- **经济手段的特点**

环境管理经济手段的核心作用是把各种经济行为的外部不经济性内化到生产成本中。

- **经济手段的优势**

技术和管理上的灵活性
持续的刺激作用。

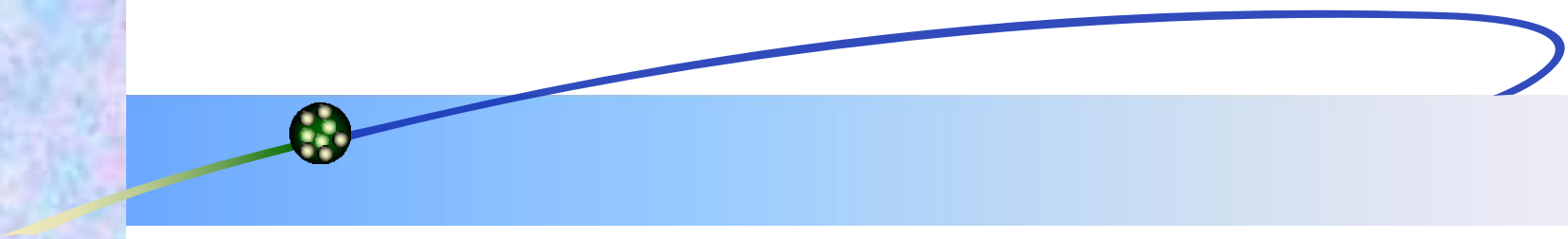
- 我国政府环境管理中采用的经济手段包括排污收费制度,补贴政策,贷款优惠等。



1、排污权交易制度

排污权交易制度把环境转化成为一种商品，并将其纳入价格机制。排污许可证代表的是排污权，而污染削减费用则是“污染价格”，企业等经济主体和政府可以根据需要，在市场上“买进或卖出”污染权。

美国是进行排污权交易经验最丰富的一个国家，它的排污交易计划给我们提供了一种新的思路。

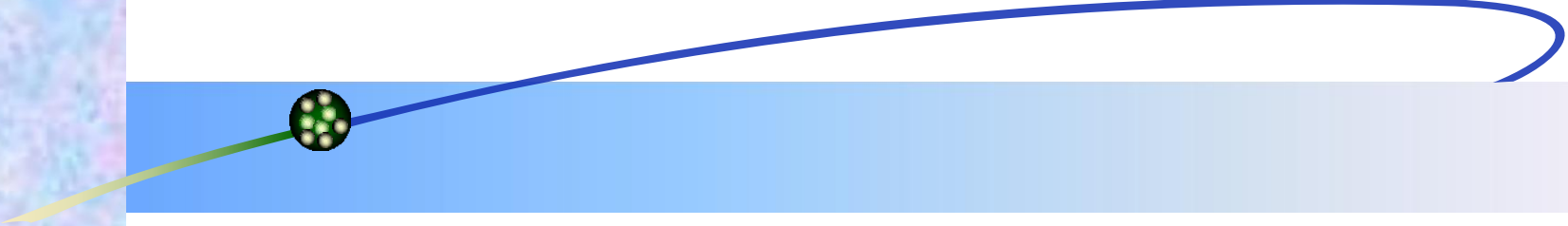


美国的二氧化硫排放交易

在上世纪90年代，美国环保局开始了一项最大的污染排放交易计划——酸雨计划中的二氧化硫排放交易政策。该计划的目的是将二氧化硫排放量减少到50%以上，

第一阶段（1995-2000）要求110座大电厂的排放总量每年减少360万吨。

第二阶段（2000以后）将扩大交易范围，要求规模在2.5万kW以上的电厂和新建电厂均参与交易，将排放量每年减少500万吨，限定每年排放量最高为895万吨。



该计划内容为：

一个限额为1吨二氧化硫，每年根据工厂的燃料消耗基准，向计划的参加者发放一定数量的限额；限额以1：1的比率在系统内自由交易，未用完的限额可以存起来供将来使用；政府要不断监督遵守规定的情况，限额也受到跟踪监测。

计划实施后，第一阶段的排放量比原定减少目标还少340万吨，这就为第二阶段硫化物的限额增加了空间。现在限额交易价格为每吨90美元左右，而刚开始时预计为1000美元。

电厂主要靠更新烟道洗涤塔和改用低硫煤来减少排放量。据统计，污染排放交易加上灵活的管理使计划实施的全部费用减少了1/3到1/2，更表明了该交易方法的可操作性。



2、收费制度

收费制度主要表现为排污收费、使用者收费和生态（环境）补偿费。

使用者收费是指为集中处理或共同治理排放污染物而支付费用，其收费依据主要是污染物性质和处理量。生态（环境）补偿费也可以表现为环境税的形式。

目前，欧盟成员国在利用经济手段方面具有比较丰富的经验，几乎所有的国家都实施了排污收费、生活污水处理收费、垃圾处理收费和危险废物处理收费制度。这些收费政策为环境公用基础设施建设和运营的市场化奠定了强有力的政策基础。



3、押金制度

对潜在污染的产品先交纳押金，当产品使用后交换到指定收集系统从而避免污染时，向购买者退还押金，即为**押金退款制度**。

押金退款制度首先用于啤酒瓶、饮料瓶等，如法国、德国、荷兰、瑞典、挪威、丹麦、芬兰、瑞士等国家都有这方面的规定，后来又出现在电池、小汽车车体等产品上实施该项制度。

如德国于2003年开始实行的“饮料罐押金制”，规定消费者在购买啤酒、矿泉水以及可乐等碳酸饮料时，必须交纳押金；容积在1.5L以下的为每罐25欧分（约合2.1元人民币）；容积在1.5L以上的为每罐50欧分的押金。消费者将饮料罐退回给任何一家饮料销售商便可取回押金。政府相关部门对新规定的实施进行严格监督，对于不征收押金的销售商处以罚金。

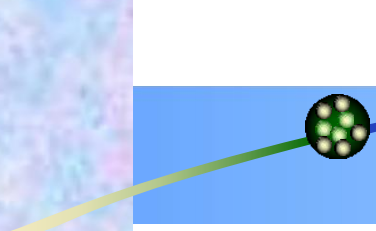
此外，押金退款制度衍生出其他一些形式。例如，印度尼西亚对伐木者征收押金，对于再植树者给予退款。



4、财政政策

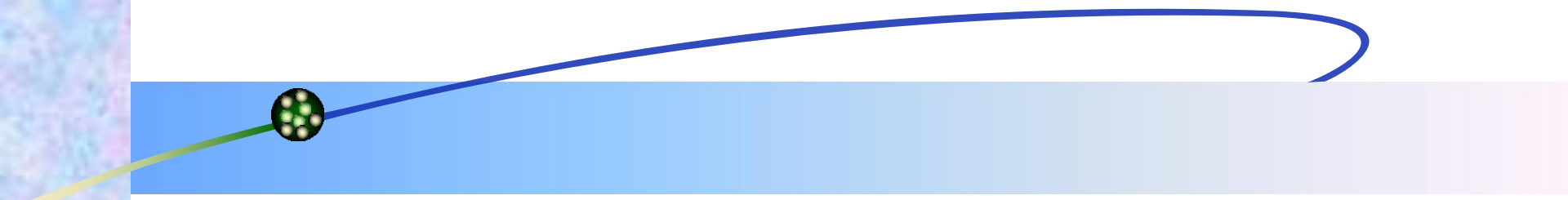
财政政策，包括**补贴**和**税收**，所起到的作用是连锁性的。比方说，减少对采矿业的补贴不仅提高了由原始矿生产金属的价格，使影响渗透到整个经济领域，并通过市场发出信号，使人们行动时对环境更为负责。

补贴是指对于具有正外部性的企业实施政府财政补助的政策，包括财政拨款、赠款、税收减免、部门基金、专项基金等方式。



美国政府从20世纪90年代起开始进行农业“绿色补贴”试点。其特点是设置了一些带强制性的条件，要求受补贴的农民必须检查他们自己的环保行为，定期对自己农产所属区域的野生资源、森林、植被情况进行调查。同时还要对土壤、水、空气进行检查和测试，定期向有关部门提交报告。

政府根据农民的环境保护实际检查情况，来决定对其是否给予补贴以及补贴多少。对表现出色的农户，除提供“绿色补贴”外，还可暂行减免农业所得税，以资鼓励。



补贴和税收的目的都是“调整私人成本驱向社会成本”。目前政府向个人和企业征收所得税，其原因在于这是一条增加财政收入的捷径，除对收入进行重新分派之外，并没有产生其他重要的社会作用。而向破坏环境的行为征税这一机制的转变，即能增加财政收入，又能对社会起到积极作用。另一方面，这又可为重大公用事业提供资金，同时又确保有限资源得到合理利用。



从对劳动、投资征税转向对有害于环境的活动征税

国家	开始年度	减税科目	增税科目	税收的转移比率
瑞典	1991	个人所得	C、S的排放	1.9
丹麦	1994	个人所得	汽车用燃料、煤炭、电力及水的销售；废弃物的焚烧及堆放造地；汽车的拥有	2.5
西班牙	1995	薪金	汽车用燃料的销售	0.2
丹麦	1996	薪金、农业生产	C的排放；杀虫剂、氯化溶剂及电池的销售	0.5
荷兰	1996	个人所得及薪金	天然气及电力的销售	0.8
英国	96-97	薪金	用垃圾造地	0.2



5、价格政策

价格机制是协调社会经济活动的重要机制，价格政策的合理与否，在很大程度上影响到资源的合理配置和环境资源有效利用。

为了确保稀缺性的自然资源能够满足经济可持续发展的要求，必须改变传统的以计划方式对自然进行配置的做法，改革不合理的价格体系，依靠价值规律和供求关系来调整资源价格，发挥市场机制在保护、利用自然资源过程中的基础作用，建立起资源有偿使用制度。



6、金融政策

环境保护具有很强的社会公益性质，因此，需要政府在**财政预算、投资渠道和信贷市场**方面给予扶持，建立起长期**稳定的投融资体系**，引导资金进入环境保护领域。

例如，荷兰的“绿色基金”和泰国的国家环境基金通过向环境部门的项目和风险投资提供资金而促进环保产业的发展。



7、资源环境与经济核算制度

传统的国民经济衡量指标（GDP）既不反映经济增长导致的生态破坏、环境恶化和资源代价，也未计入非商品劳务的贡献，并且没能反映投资的去向，是一种不真实、非绿色的统计合算。为此，需要建立一个综合的资源环境与经济核算体系来监控整个国民经济的运行。

资源环境经济核算体系即“绿色GDP”。指各国用以衡量扣除了自然资源（包括自然资源和环境）损失后新创造的真实的国民财富总量的核算指标。环境与经济核算制度对于确定真实的国民财富价值，全面客观评价社会经济发展状况和未来发展潜力，纠正导致土地、水、能源和其他自然资源的价格扭曲和造成环境恶化的政策倾向，以及正确协调长期发展与短期增长、经济发展与资源环境保护之间的关系等方面具有十分重要的意义。



案例：征收排污费制度

【案情】

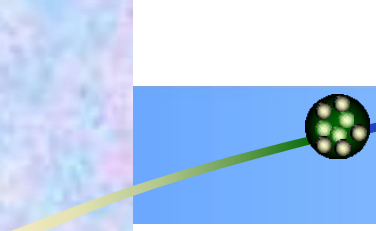
某市机器厂(甲)家属楼与棉纺厂(乙)纺织车间仅一墙之隔。纺织车间1993年4月新上一生产线,扩大生产规模鼓风机日夜运作,致使楼房的居民无法入睡严重影响其正常生活秩序和身心健康。甲厂职工多次反映,要求环保部门予以处理。1993年9月市环境监理总站经调查、监测证实,该车间厂界噪声为74.2分贝,所处区域为II类混合区。为此市环保局向乙厂下达书面通知,要求缴纳超标排污费,但乙厂置之不理。

1993年11月,市环保局对乙厂作出行政处罚:(1)征收噪声超标排污费25000元;(2)追缴滞纳金1500元;(3)罚款5000元。

乙厂不服,提出几点理由:(1)污染源所在地建在先,甲厂住宅楼建在后,责任在甲厂选址不当;(2)主要污染源鼓风机系国家定点厂家生产,低噪音符合排放标准,出现高噪音应属厂家产品质量问题。

【问题】

1. 你认为乙厂的理由成立吗?为什么?
2. 环保部门的处理是否正确?为什么?
3. 如果你是甲厂的代理人,你将如何维护自身的合法权益,解决该案的问题?



【分析】

1. **乙厂的理由不成立。**就环境法律关系而言,征收排污费制度的对象是超标排污单位即乙厂,至于鼓风机生产厂家的产品不合格,属于乙厂与鼓风机厂之间的民事法律关系。因此,依照我国环境噪声污染防治法律规定,乙厂超标排放噪声应当缴纳超标排污费。
2. **环保部门的处理是正确的。**根据我国环境保护法律法规的规定,特别是依照《征收排污费暂行办法》,超标排放噪声应当按标准缴纳超标排污费,对逾期不缴者,可以处以罚款,并追缴滞纳金。
3. **作为甲厂的代理人,**应当从处理好相邻关系的角度出发,请求乙厂按照国家环境噪声标准规定Ⅱ类混合区的要求,达标排放噪声以及根据时限要求定时排放噪声。如协商不能解决问题,也可以向人民法院起诉,请求法院判令乙厂消除影响、排除危害。如果有人身或者财产损害者,还可以请求赔偿损害。



四、科学技术手段：

- **概念：**借助既能提高生产效率，又能把对环境污染和生态破坏控制到最小限度的**污染预防技术以及先进的污染治理技术**等来达到保护环境目的的手段，实现环境管理的科学化。
- 许多环境政策、法律、法规的制定和实施都涉及到许多科学技术问题，所以环境问题解决的好坏，在极大程度上取决于科学技术。没有先进的科学技术，就不能及时发现环境问题，而且即使发现了，也难以控制。

- **主要技术手段：**

- 制订环境质量标准
- 进行污染状况调查、监测、预测
- 编写环境报告书与环境公报
- 组织开展环境影响评价工作
- 交流推广无污染、少污染的清洁生产工艺及先进治理技术
- 决策分析技术
- 环境科研成果和环境科技信息的组织和交流



科学技术手段

主要作用：

- ✿ 控制人口数量的增长，提高人口素质
- ✿ 开拓新的可利用的资源领域、提高资源综合利用效率和效益
- ✿ 开发新的材料利用、清洁生产技术和循环经济技术体系
- ✿ 发展新的环境污染治理技术、废弃物回收再利用技术、生态恢复和生态建设技术等
- ✿ 发展新的包括环境管理科学在内的环境科学与工程技術



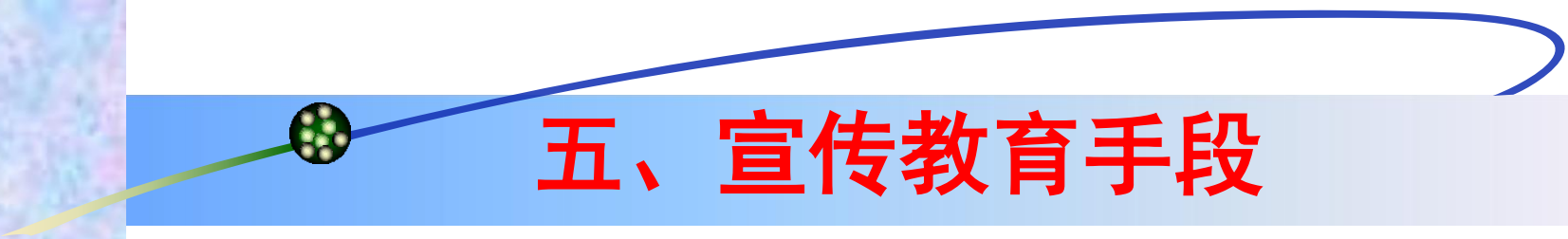
环境管理技术手段的分类:

✿ 宏观管理技术手段

- 指管理者为开展宏观管理所采用的各种定量化、半定量化以及程度化的分析技术。这类技术包括环境预测技术、环境评价技术和环境决策技术

✿ 微观管理技术手段

- 指管理者运用各种具体的环境保护技术来规范各类经济行为主体的生产与开发活动，对企业生产和资源开发过程中的污染防治、生态保护活动实施全过程控制和监督管理的手段。



五、宣传教育手段

法律可以控制人的行为，但不能控制人的思想。

做好环境保护工作，不仅需要加强环境法制建设，通过强化管理来规范人们的环境行为，而且还需要加强环境教育以提高人们的环境意识，使环境保护成为人们的自觉行动。所以，**环境教育**是环境保护的一项重要内容，**是解决环境保护源动力的一项“治本工程”**。

环境执法与环境教育相互结合构成了**外在管理**与**内在管理**的辩证统一体。



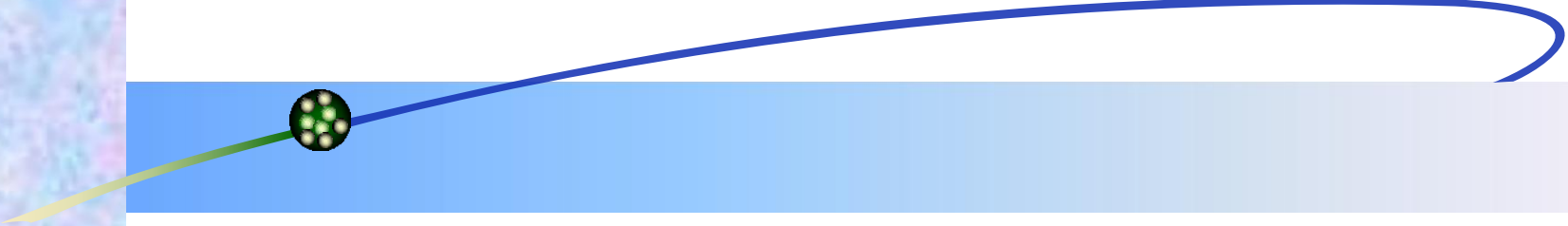
1. 环境教育的起源

环境教育出现在20世纪60年代末期。那时，西方国家的环境污染已经非常严重，“公害”事件层出不穷。为了提高人们的环境意识与保护环境，美国率先把环境教育引入学校教育。

70年代是国外环境教育迅速发展的10年：

第一，世界各国都开始重视并纷纷开展各种形式的环境教育。（如美国在1970年以后，在联邦教育局设立了环境教育基地和能源教育基地，1977年，第比利斯召开的**第一次国际环境教育会议**，明确提出“环境教育是涉及现有不同学科课程的一个新范畴”）

第二，环境教育内容得到不断扩充。60年代的教育以自然环境为重点，70年代则把公共环境、社会环境、人文环境也列入了教学内容。学生不仅可以了解到有关的环境科学技术、环境影响和社会学等知识，还可以懂得基本的环境污染及其解决方法。



第三，环境教育课程日益完善。60年代的课程设计以特定学科为框架，70年代开始则体现出多元性、综合性的特点。（例如，美国编制的《环境经验学习计划》，将多种学科融合在一起，首次将环境教育从其它学科教育中独立出来）

但是，从世界范围来看，在70年代，不少国家和学校，环境教育课程还未被列入教育计划，只是在各门学科中渗透一些环境知识。

进入80年代以后，环境教育有了很大的发展。很多国家都计划开展本国的环境教育，如原联邦德国把环境教育正式列入学校教育；荷兰从1986年开始制定了中学环境教育计划；欧、美、非洲等许多国家的学校，都开设环境教育的课程。



2. 环境宣传教育的概念

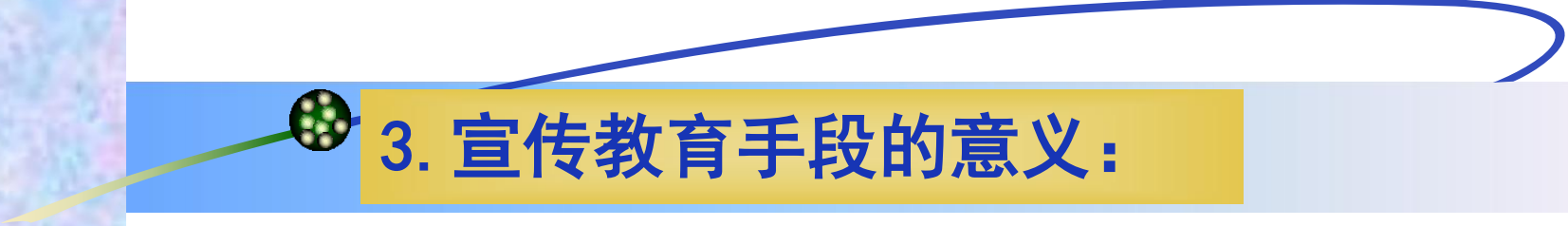
◆ 一是环境科学知识普及的过程

能树立环境理念。通过各种文化形式广泛宣传，使公众了解环境保护的重要意义和内容，提高全民族的环境意识，激发公民保护环境的热情和积极性，把保护环境、热爱大自然、保护大自然变成自觉行动，形成强大的社会舆论，从而制止浪费资源、破坏环境的行为。

◆ 二是一种思想动员

主要方式：

- 环境专业人才的培养
- 公民环境意识的培养（媒体手段的应用）
- 公众自觉参与环境保护
- NGO 的监督和参与作用
(Non-Governmental Organization)



3. 宣传教育手段的意义：

- 💡 有利于在全社会逐渐形成自觉的环境保护道德规范
- 💡 有助于增强企业和公众参与环境管理的能力

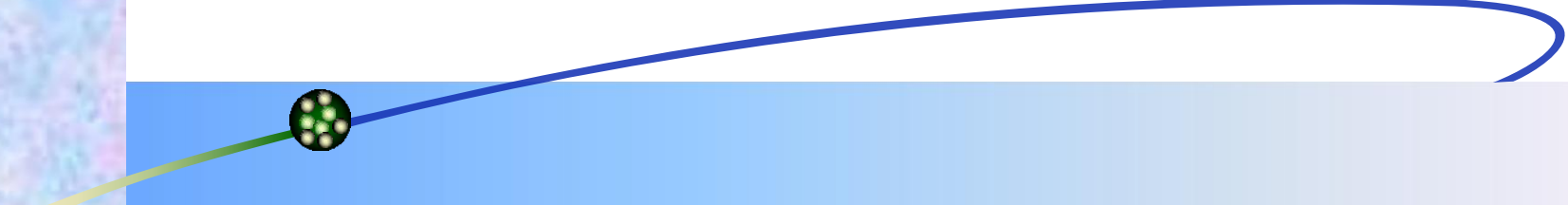




4. 宣传教育手段的主要内容及形式：

💡 《21世纪议程》 第36章：教育、培训和公众意识

- ① 使所有年龄层的人获得环境和发展教育。
- ② 努力使环境和发展概念，包括污染的概念，以及主要问题的原因分析纳入教育规划中。
- ③ 应当使学龄儿童学习当地和地区的环境健康，包括安全的饮用水、卫生、食物以及环境和经济对资源利用的冲击。



我们的世界需要灵活的和有适应性的劳动力，能够在向可持续社会过度时面对日益增涨的环境和发展问题及各种变化。各国应当：

- ✿ 为学校 and 大学毕业生建立培训规划，帮助他们实现可持续的生活。
- ✿ 鼓励社会各领域，如工业、大学、政府、非政府组织和社区组织等在环境管理方面对人们进行培训。
- ✿ 从最基本的环境关怀入手，向受到地方培训并已被招募的环境技术人员提供他们所需的地方社区服务。
- ✿ 与媒体、剧团、娱乐界和广告业合作，促进一个更积极的有关环境的公共论坛。
- ✿ 将本土人民的可持续发展的经验和理解纳入教育和培训之中。



环境教育的内容：



(1) 专业知识教育

- 根据不同居次需求、不同领域的一种规范化、系统化、专业化的环境教育。主要内容包括环境工程、环境管理、环境监理、环境法学、环境评价、环境监测、生态保护、环境艺术等方面的专业教育。



(2) 科普知识教育

- 是以普及环境保护基本常识为主要内容。其教育的实施主体是幼儿园、中小学和相应的环境保护宣传机构，主要内容包括自然保护基本常识教育，野生动植物保护基本常识教育，环境污染的基本常识教育，个人环境行为的基本常识教育，环境道德伦理教育等。



(3) 环境法律、法规教育

- 以遵纪守法为主要内容，以企业等经济行为主体为主要对象的环境教育。教育的实施主体是环境保护行政执法部门。



环境教育的形式

💡 (1) 学历教育（专业教育）

- 是以高等院校为主体的培养专业环境保护人才的主要形式和途径。中国的学历环境教育始于70年代今后期，发展非常迅速，到目前为止已经形成了以220多所高等院校和科研院所为主体的学历教育格局，经国务院学位委员会批准，硕士点近230个，博士点近80个，10多个博士后流动站。培养出大量的大专以上环保专业人士，成为国家环境保护事业的骨干力量和主体。

💡 (2) 基础教育

- 是以中小学和普通高校为主体的广泛的非专业教育，可分为以中、小学生和幼儿为对象的基础教育和以环境专业的大中专院校和各类职业学校学生为对象的基础教育。

环境教育的形式

✿ (3) 公众教育

- 是以环保部门、教育部门和社会各界相互配合，以环境宣传为主要形式，以社会公众、企业界和政府决策者为对象的一种环境教育。公众环境教育主要利用“六·五世界环境日”、“世界水日”等各种重大节日，以广播、电视、报刊杂志等媒体为主要途径，通过公益广告、宣传画廊、标语口号、游行以及拣拾“白色垃圾”等集体活动开展社会公众的环境教育。

✿ (4) 成人教育

- 成人环境教育也叫做**在职岗位培训或继续教育**，旨在通过在职人员培训提高环保人员的业务水平和环保队伍的素质，做到持证上岗。从受教育人员的构成划分，环境保护成人教育包括环保部门在职教育和企业环保人员在职教育两种。从受教育人员的工作性质划分，环境保护成人教育包括管理人员在职教育和业务人员在职教育两种。



5、中国环境教育存在的问题

- ✿ 环境教育缺少规范化管理
- ✿ 环境教育投入不足
- ✿ 环境教育师资和教材缺乏
- ✿ 环境教育发展不平衡
 - 成人教育发展相对较快，但教育规模过小；
 - 学历教育发展最快，但人才培养与市场需求不协调；
 - 公众教育与基础教育发展缓慢。
 - 公众环境教育手段单一，多以正面宣传说教为主，缺少环境法制教育内容，舆论收督不够，存在不同程度的形式主义。
 - 基础环境教育存在较大的区域性差异，相对于农业地区而言，城市地区的基础环境教育开展较好



6、中国环境教育的对策

- ✿ 优先发展基础教育
- ✿ 加强公众教育
- ✿ 强化成人教育
- ✿ 调整和优化专业教育

第三节 鼓励型和自愿型的政策方法



.....
环境信息公开、
ISO14000标准认证、
环境标志、环境会计、
环境审计、环境绩效管理、
一些NGO的活动(环保志愿者活动、环境专题研究报告)

范围

内容



“鼓励-
自愿”型

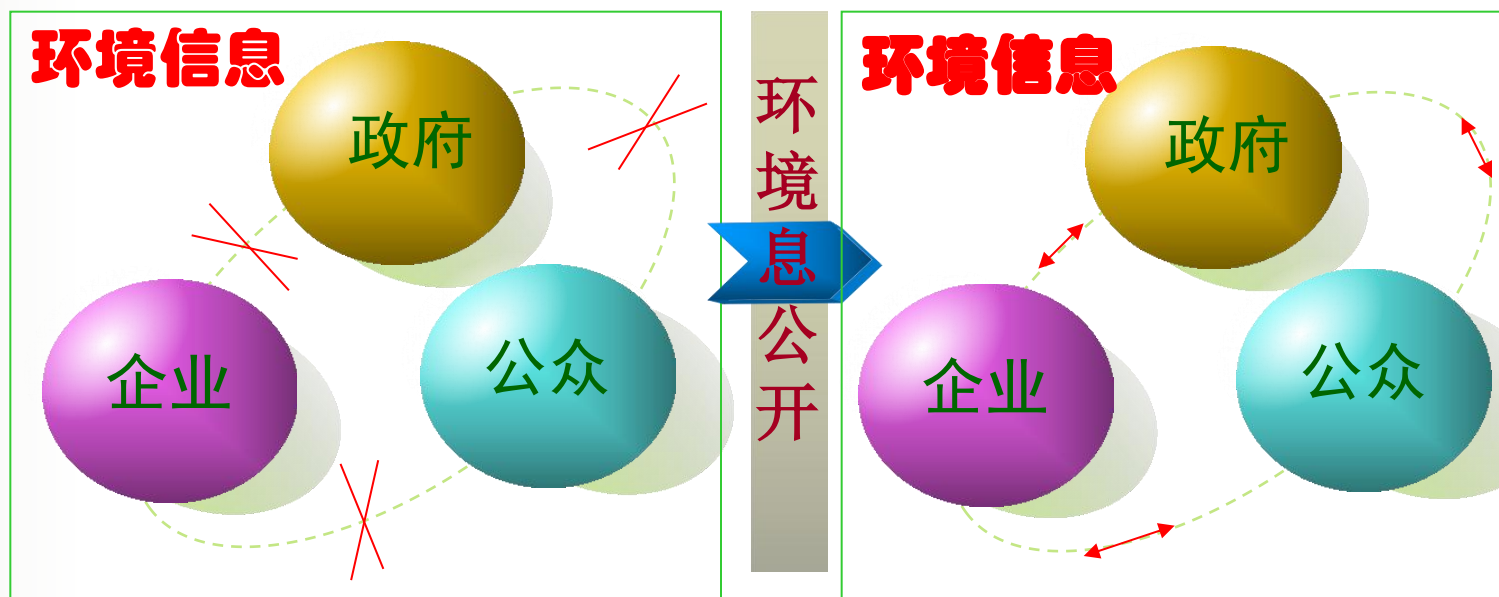
“命令-
控制”型

“经济-
激励”型

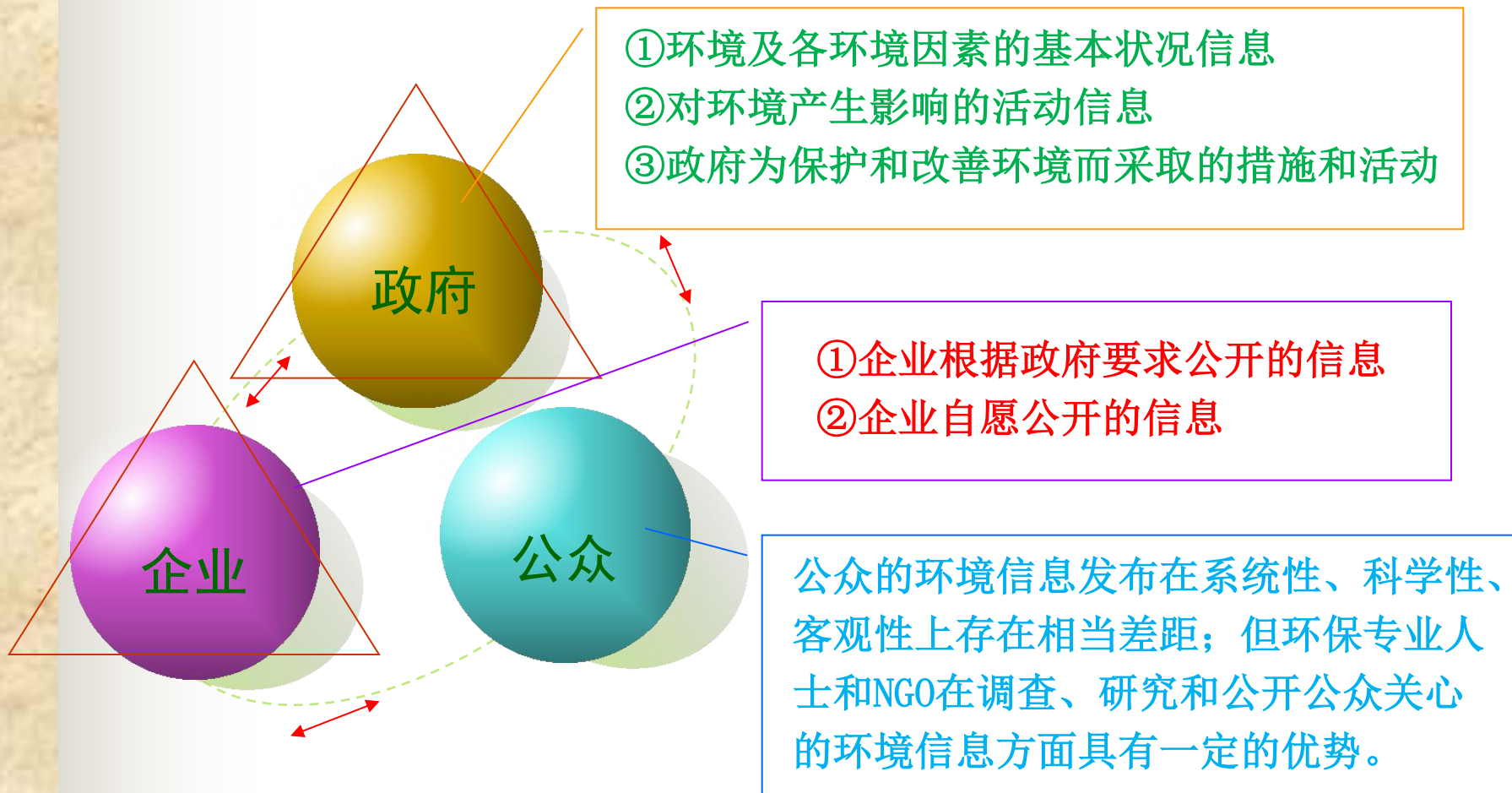
环境管理手段

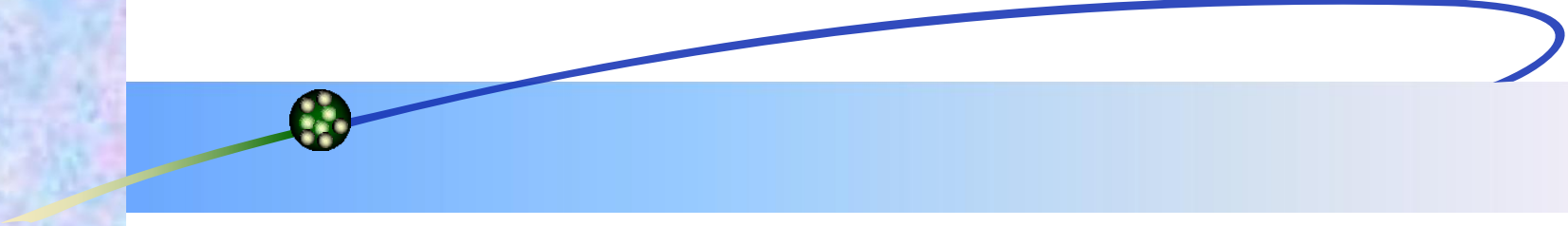
1、环境信息公开的意义

环境信息公开：简单地讲，就是政府、企业和公众主动公开自身或自身掌握的环境信息，如区域环境质量信息、污染物排放、突发环境事故信息、企业产品环境信息、企业环境行为等。



2、环境信息公开的主要方式和内容



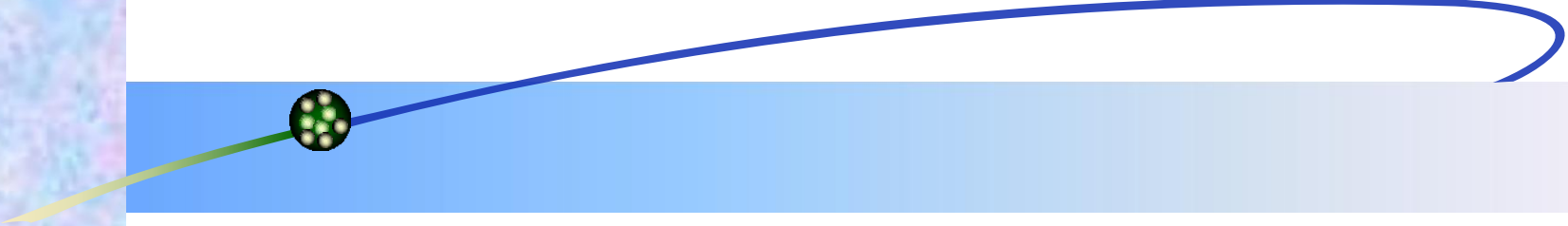


政府环境信息公开—准确性、完备性和权威性

- 环境及各环境因素的基本状况信息
- 对环境产生影响的活动信息
- 政府为保护和改善环境而采取的措施和活动

公众和非政府组织环境信息公开

公众和非政府组织在环境信息的收集和占有方面处于天然的劣势，在系统性、科学性、客观性上还存在相当差距。



企业环境信息公开—原始性、丰富性、准确性

- 根据政府要求公开的信息
- 自愿公开的信息

企业环境信息公开的动力：

- 来自法律和行政手段的外部压力；
- 企业自身追求利益与承担企业社会责任的内在需求

3、环境信息公开的作用：

为扩大公众的知情权、参与权和监督权，督促企业加强环境管理、提高资源利用和治污水平，及促进法治政府、公开政府的建立起到了重要作用：

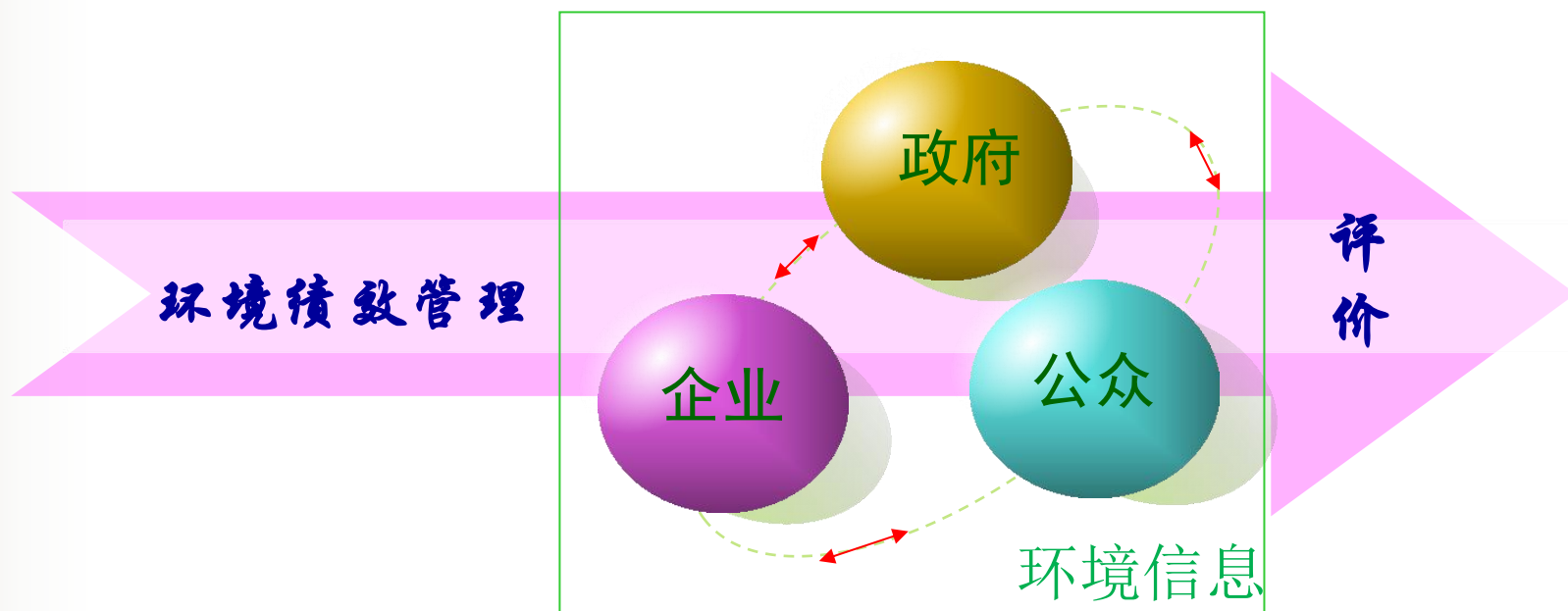
- 对于政府而言，环境信息公开是政府的基本职责之一
- 对于企业而言，环境信息公开一方面满足了遵纪守法的需要，另一方面，在宣传自身环境形象、环境行为和环境绩效等方面可以取得明显成效。
- 对于公众而言，广大公众是环境信息公开的最大受益者



七、环境绩效管理

(1) 环境绩效管理的概念和内容

环境绩效：是组织通过一系列环境管理措施或生态环境保护措施所获得的环境改善的成效。

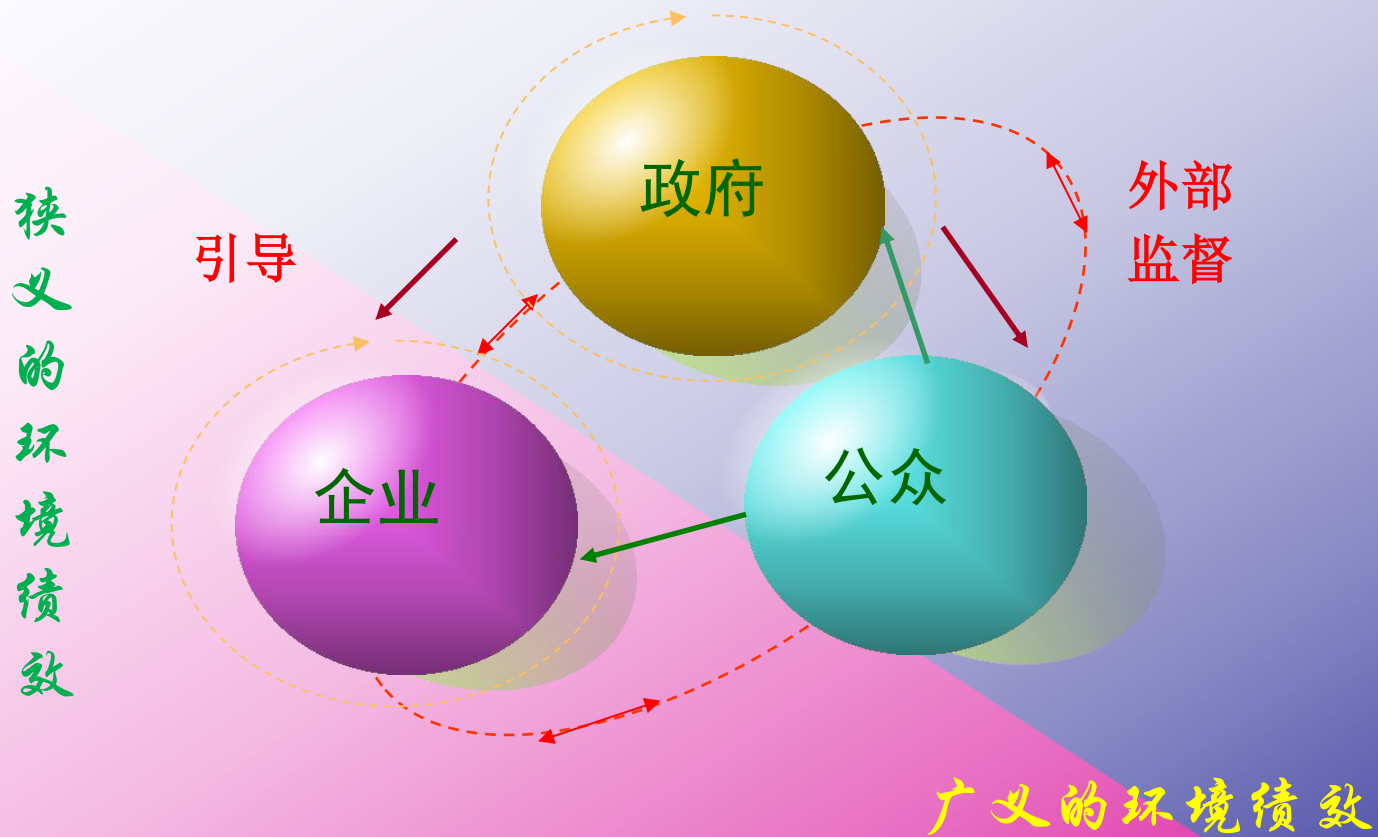




■ 环境绩效：

- 狭义的环境绩效研究多集中在企业环境绩效方面，与企业的经济绩效相对应。
- 除了企业外，还包括政府、社区、学校等多种组织在环境保护和管理中取得的成效。

环境绩效管理的内容



(2) 企业绩效管理的内容和方式

企业根据ISO14000标准进行自主管理



企业和政府之间的协商管理

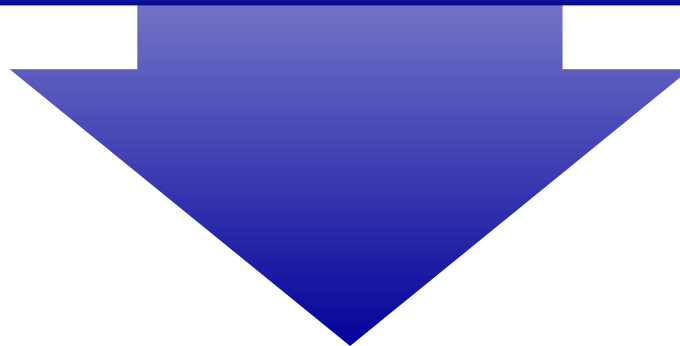
企业的环境信息公开



政府或政府委托的第三方机构，评估



政府表彰环境绩效优异的企业



美国国家环境绩效跟踪计划

National environmental Performance Track Program (NEPT)

NEPT实施过程五个阶段

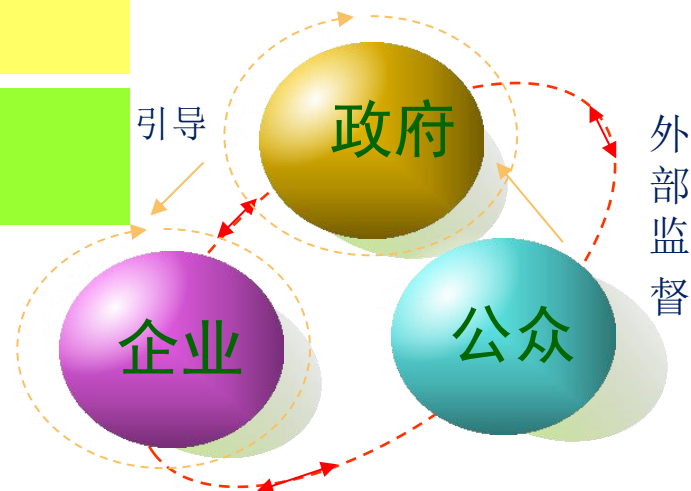
企业申请

环保局据四项标准评估

企业成为成员，三年内达到要求

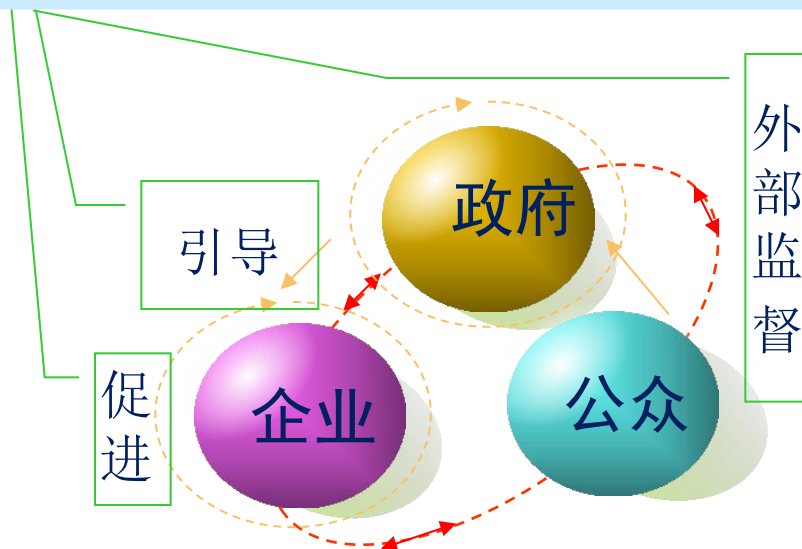
NEPT计划的开除机制

NEPT计划的奖励性措施



(3) 环境绩效评估的方法

环境绩效评估：通过一系列的指标体系、标准、评价模型，通过综合比较和计算，确定和评价一个组织环境绩效的方法，它是环境绩效管理的重要工具和技术方法。

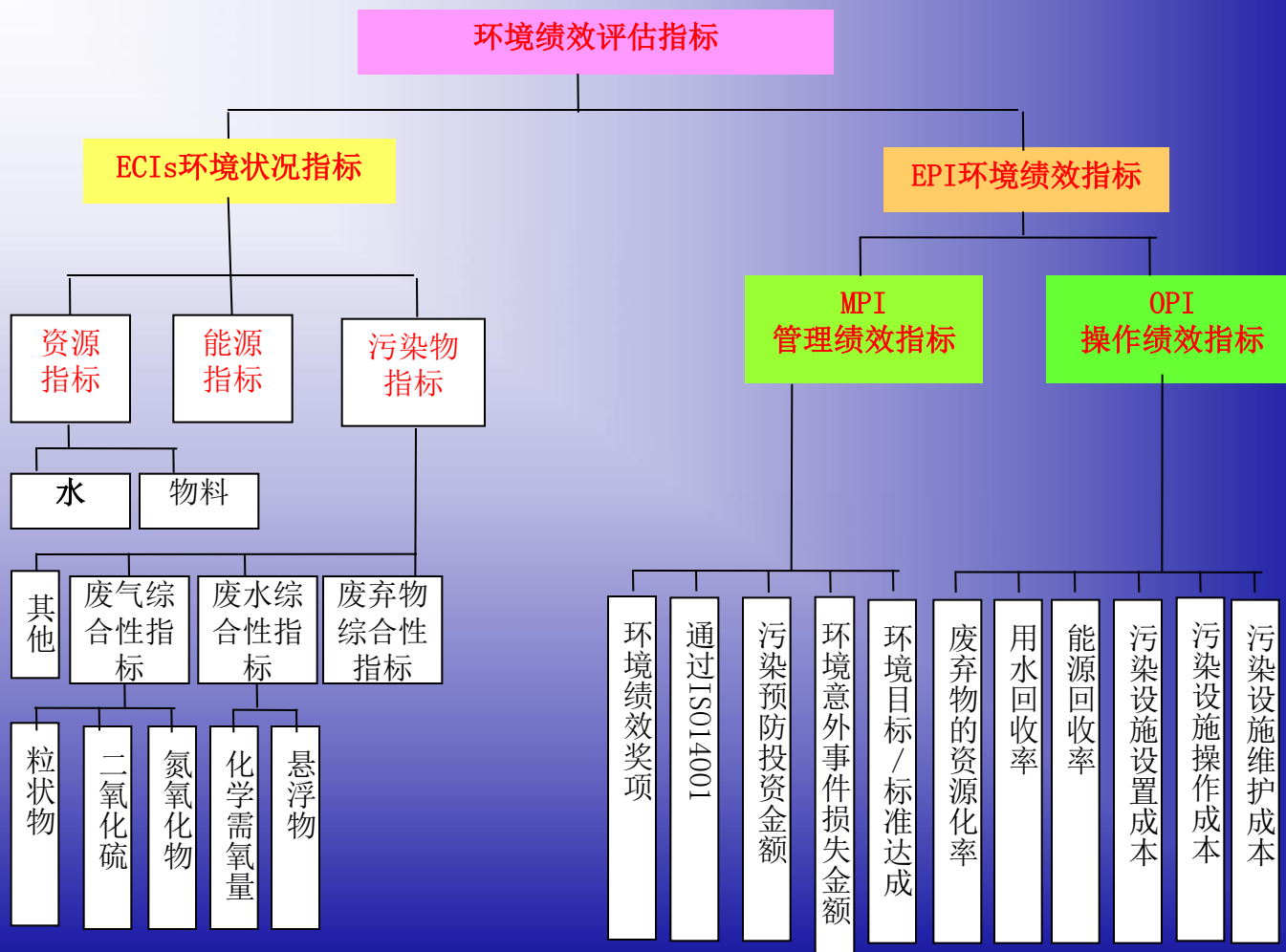


基于ISO14031标准的环境绩效评估方法

ISO14031标准

存在问题

种类广泛
单位不同
未标准化



台湾省经济部工业局1999年制定环境绩效评估指标体系

企业环境绩效的生态效益评估方法



世界企业永续发展委员会 (WBCSD)

生态效益
(Eco-efficiency)



产品与服务的价值

环境影响

企业的资源生产力表示

表示为总耗能、总耗原料量、总耗水、温室效应气体排放总量等

表示为产能、产量、总营业额、获利率等



生态效益指标架构范例

类别 (Category)	因素 (Aspects)	指标 (Indicator)
产品/服务的价值	体积 货币 功能	销售量 净销售金额 产品绩效
产品/服务的生成 对环境的影响	原料消耗 非产品的产出	原料消耗吨数 SO ₂ 排放吨数
产品/服务的使用 对环境的影响	包装废弃物 能源消耗	固体废弃物的公斤 能源消耗 (百万焦耳)

环境会计和环境审计

环境绩效管理

环境会计的作用是利用会计手段充分说明企业环境信息和环境绩效

重要技术手段

环境审计的作用则是利用审计手段确保企业环境信息和环境绩效的合法性和客观性

联合国1999年：《环境会计和报告的立场公告》

如：日本环境会计框架 《环境会计准则》（2000）

经济绩效

（1）环境保护成本

- 商业领域支出
- 上游/下游费用
- 研发费用
- 废物处理和减量费用
- 社会活动费用
- 环境损害补救费用
- 其他费用

（3）与环保活动相关的经济效益

- 实际效益：收益和费用节约
- 估算效益

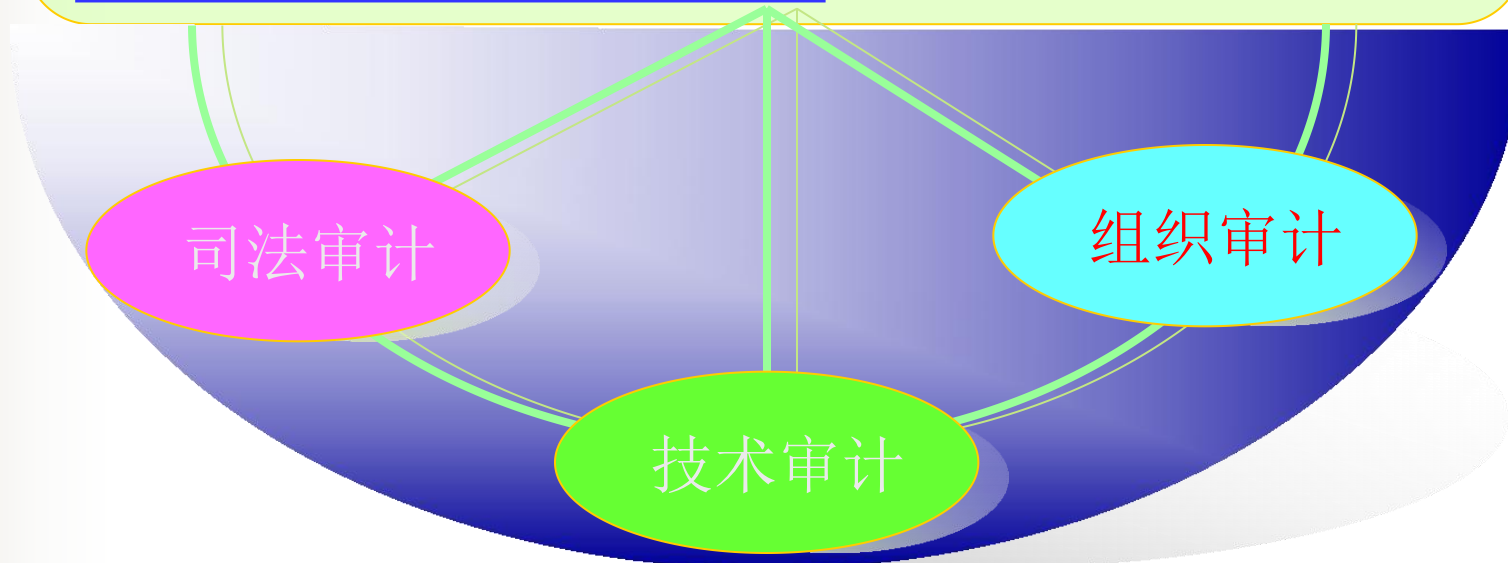
环境绩效

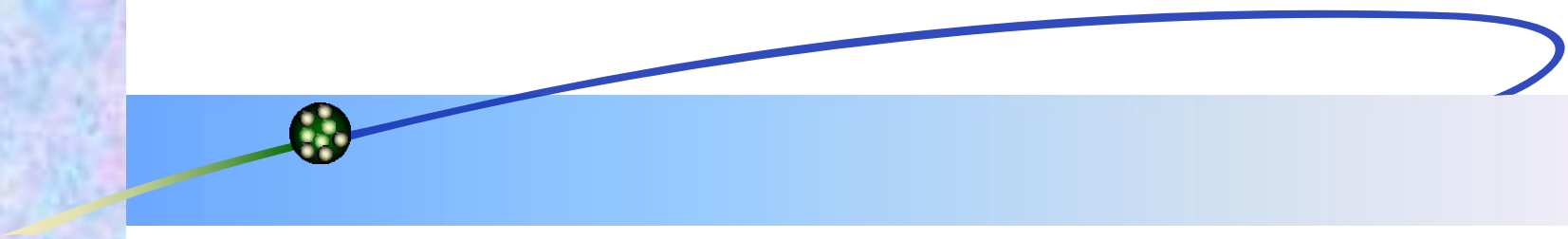
（2）环境保护效益

- 营运原材料投入
 - 能源消耗
 - 水的使用
 - 各种资源的投入
- 运营过程环境影响及废物排放
 - 废气排放
 - 排放到水体和土壤的废物
 - 固废排放
- 使用和处理过程中的环境影响
- 运输过程中的环境影响

环境审计

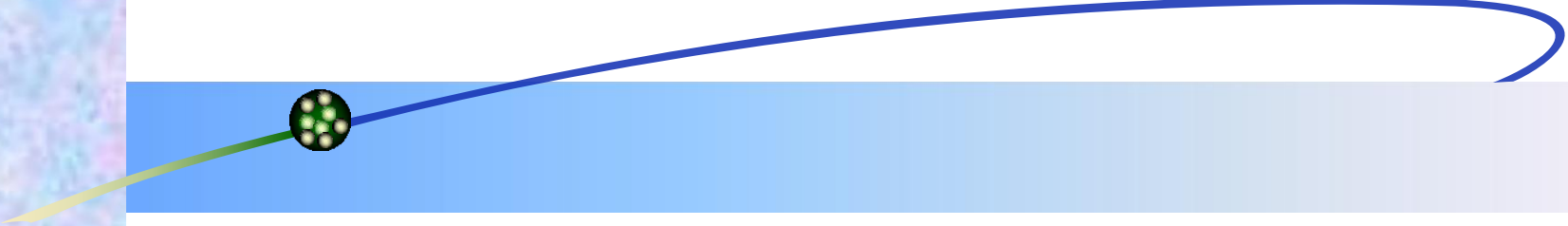
国家商会将环境审计定义为一种管理工具，它用于对环境组织、环境管理和仪器设备是否发挥作用进行系统的、文化的、定期的和客观的评价，目的在于简化对环境活动的管理及评定公司政策与环境要求的一致性





参考文献:

- 1、叶文虎，《环境管理学》
- 2、钱易、唐孝炎，《环境保护与可持续发展》
- 3、刘常海、张明顺，《环境管理》
- 4、张承中，《环境管理的原理和方法》
- 5、肖海军，《环境保护法实例说》
- 6、刘景一、乔世明，《环境污染损害赔偿》
- 7、刘静玲，《人口、资源与环境》、《绿色生活与未来》



本章主要内容:

1. 环境管理法律手段的内容、特征及环境法律责任的分类。
2. 我国的环境保护法律体系的构成。
3. 环境管理手段有哪几种？行政手段的主要特征。
4. 环境损害行政处罚适用原则。
5. 环境管理的经济手段内容及其作用。
6. 简述宣传教育手段的意义。
7. 简述在环境管理中，科学技术手段的作用。
8. 鼓励型、自愿型的环境管理手段有哪些？简述环境信息公开的方式及作用。